

教育法学

第一节 法与教育法

一、法与教育法

（一）法的含义、法的特征、法的渊源

广义的法是指国家按照统治阶级的利益和意志制定或者认可、并由国家强制力保证其实施的行为规范的总和。狭义的法是指具体的法律规范，包括宪法、法令、法律、行政法规、地方性法规、行政规章、判例、习惯法等各种成文法和不成文法。

法的特征

- （一）、法是调控人的行为、社会关系的社会规范
- （二）法是出自国家的社会规范，具有国家性、国家意志性的特点
- （三）法是规定人们权利和义务的社会规范
- （四）法是由国家强制力保障实施的社会规范

法的渊源：简称“法源”。通常指法的创立方式及表现为何种法律文件形式。分为直接渊源和间接渊源两种。前者为成文法，后者可以是判例、惯例甚至法理。

教育法的渊源主要包括 1）宪法 2）法律 3）行政法规 4）地方性法规 5）自治条例和单行条例 6）规章

二、教育法的含义、教育法规的含义

（一）教育法学

教育法学又称教育法律科学，是以教育法，教育法律现象及其发展规律为研究对象的法学分支科学。

教育法学的特征：1 教育法学的研究对象具有较强的指向性。2 教育法学具有综合性。3 教育法学具有边缘性。

我国教育法学研究的内容主要有：1 教育法学基本理论。2 教育法学关系主体的权利与义务。3 教育法学责任与法律救济。

教育法学与教育学都是以教育现象为研究对象，但侧重点有所不同。教育法学是为保证教育活动的正常运行，而在教育法律关系，教育机构的管理，教师与学生的权利与义务方面对教育活动进行的研究。教育学是对各种形式，各种类型，各种模式的教育事实，教育活动，教育问题，教育理论等方面进行的研究。

1957 年，德国学者黑克尔撰写的《学校法学》一书，被认为是世界上第一部系统的教育法学著作。

学习教育法学的意义：1、深入了解现行教育法的需要。2、完善教育法学学科的需要。3、促进依法治学的需要。

学习教育法学的基本方法：自学法、文献阅读法、调查研究法、比较研究法、系统思考法、案例分析法

（二）、教育法学基本原理

·教育法是由国家制定或认可，并由国家强制力保证其实施的，调整教育活动中各种社会关系的法律规范的总和。

教育法规是有关教育方面的法令，条例，规则，规章等规范性文件的总称，也是对人们的教育行为具有法律约束力的行为规则的总和。

教育政策是一个政党和国家为实现一定历史时期的教育发展目标和任务，依据党和国家在一定历史时期的基本任务、基本方针而制定的关于教育的行动准则。

首先，教育法是由国家制定或认可的行为规范。其次，教育法是由国家强制力保证其实施的行为规范。最后，教育法是调整教育活动中各种法律性的社会关系的行为规范。

教育法的基本原则：1）教育的方向性原则 2）教育的公共性原则 3）教育的平等性原则）

4 教育的终身性原则。

教育法的效力。1) 教育法的时间效力 2) 教育法的空间效力 3) 教育法对人或组织的效力。

教育法律规范的含义是指由国家机关制定或认可，并由国家强制力保证其实施的关于教育方面的行为规则。根据教育法律规范为人们确定的不同模式，可将其划分为**义务性规范**，**禁止性规范**，**授权性规范**。

教育法律规范的结构指构成教育法律规范内容的各个部分的有机构成。包括 1) **假定**（法定条件）2) **处理** 3) **奖惩**。

第二节 教育权与受教育权

教育权是法律赋予一定主体有权承担教育任务的资格；**受教育权**是法律赋予一定主体有权享受教育的资格。

国家教育权是指国家机关及其工作人员，为实现一定的教育目的，依法对教育行使的领导和管理的权利。

学校教育权是指国家赋予学校为实现其办学宗旨，独立自主地进行教育教学活动的权利。内容：按照规章自主管理学校的权利；组织实施教育教学活动的权利；招收学生或者其他受教育者的权利；对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分的权利；对受教育者颁发相应的学业证书的权利；聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分的权利；管理使用本单位的设施及经费的权利；拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉的权利；法律法规规定的其他权利。

社会教育权是指来自于行使国家教育权机构以外的社会组织或个人，以相对自由的作为或不作为的方式对他人发出教育方面要求的权利。

家庭教育权是指未成年人的父母或其他监护人，以作为或不作为的方式对他人发出教育方面要求的权利。为或不作为的方式对他人发出教育方面要求的权利。

公民的受教育权的含义是指他是依照法律规定，公民在受教育方面可以作为或不作为的方式对他人发出教育方面要求的权利，或要求他人为其教育权而二者都是教育法的能力或资格。

公民受教育权的内容体系 1) 从受教育权的来源来看，受教育权属于人权的范畴。因此，在世界范围内有关人权的国际公约对受教育权的规定是必须遵守的。2) 从国家来看，宪法是根本法，宪法规定：中华人民共和国公民又实施奖励或者处分的权利，任何关于实施奖励或者处分的权利都不得与宪法相违背。3) 从教育自身来看，其相对的教育法体系，反映公民受教育权的具体内容。

受教育权向保障弱势群体受教育发展包括 1) 对子女受教育权实施奖励或者处分的权利 实施奖励或者处分的权利 2) 对家庭经济困难的儿童，少年，青年受教育权实施奖励或者处分的权利 3) 对残疾人受教育权的法律保障 4) 对有违法犯罪行为的未成年人受教育权的法律保障 5) 对流动人口子女受教育权的法律保障。

教育权与受教育权的共同特点表现： 1) 二者都是教育法所确认的和保障的一定主体所享有的利益。2) 二者都是教育法所赋予一定主体的一种资格。3) 二者都是教育法所保障或允许的，一定主体能够作出或不作出一定行为，以及要求他人作出或不作出一定行为的许可和保障。不同特点表现： 1) 主体不同。教育主体主要是国家，机构，组织的身份存在的，受教育权主体是以公民的身份存在的。2) 来源不同。在教育主体中，国家教育权是公民所赋予的，他需要以公民承认政府的权利作为基础，不可转让和放弃的。而受教育权来源于人的生命权，是由于人的存在而存在的。人人有资格平等享有这项权利。

教育权与受教育权的基本特点是二者相互依托的基础主要表现： 1) 受教育者的存在是教育权与受教育权相互依托的基础。2 教育权主体与受教育主体通过一定的权利与义务使教

育权与受教育权相互依托。3) 教育权的滥用或不合理设定会导致侵害, 限制或剥夺一定主体的受教育权。

第三节、教育法律关系

法律关系是指在法律规范调整社会关系的过程中所形成的人们之间的权利与义务。

法律关系的特征有: 1) 法律关系是由于法律规范的存在而建立的社会关系, 没有法律规范的存在, 也就不可能形成与之相应的法律关系。2) 法律关系是以法律上的权利, 义务形成的社会关系。3) 法律关系是以国家强制力作为保障手段的社会关系。

教育法律关系是指教育法律规范在调整社会教育关系中所形成的人们之间的权利与义务关系。

教育法律关系类型: 依据教育法律关系所体现的社会内容性质, 可以分为**基本教育法律关系**、**普通教育法律关系**和**诉讼教育法律关系**。依据教育法律关系各主体之间的法律地位是否平等, 可以分为**平权型教育法律关系**和**隶属型教育法律关系**。依据教育法律关系主体是否完全特定化可以分为**绝对教育法律关系**和**相对教育法律关系**。

教育法律关系的特征是指教育法律关系与一般法律关系相比所具有的特殊属性。主要表现在具有综合性。具体包括 1) **政府与学校间关系** 2) **学校与教师间关系** 3) **学校与学生的关系** 4) **教师与学生关系** 5) **学校与家庭关系** 6) **学校与社会关系**

教育法律关系由教育法律关系的**主体**, **客体**和**内容**三个要素构成

教育法律关系主体是指法律关系的参加者, 即在教育关系中享有权利或承担义务得人。种类: 1) **公民** (自然人) 2) **机构或组织** (法人) 3) **国家**

成为教育法律关系主体的条件: 1) **权利能力** 2) **行为能力**

教育法律关系客体是指教育法律关系主体的权利与义务所指向的对象。种类 1) **物** 2) **行为** 3) **人身利益**

成为教育法律关系客体的条件: 1) 必须是一种资源, 能够满足人们的某种需要。2) 必须具有一定得稀缺性 3) 必须具有可控制性, 可以被需要他的人为一定目的的而加以占有和利用。

教育法律关系的内容是指教育法律关系主体在一定条件下依照法律或约定所享有的权利与承担义务, 也就是教育法律关系的主体依法享有的权益和应当履行的责任。

教育法律权利是指教育主体依法享有的某种利益。它通常有**行为权**, **要求权**, **请求权**等表现形式。

教育法律义务是指教育关系主体依法所应承担的某种责任。通常有: 不作为, 积极行为, 接受国家强制等与教育法律权利行对应的形式。

教育法律权利和教育法律义务的相互关系: 从宏观方面讲, 二者是相互联系, 相互制约, 不可分割的统一体; 从微观方面讲, 二者存在结构相关, 数量相当, 功能互补和价值主从关系。权利与义务是法律调整的特有机制, 也是教育法律关系内容的核心。

教育法律关系的形成, 变更与消灭的条件, 两个方面: 1) 抽象的条件, 即法律规范的存在, 这是教育法律关系的形成, 变更与消灭的前提与依据。2) 具体的条件, 即教育法律事实的存在, 他是教育法力规范中假定部分所规定的各种情况, 一旦这种情况出现, 教育法立法规中有关权利与义务的规定及其有关行为法律后果的规定就发挥作用, 从而使一定教育关系形式, 变更或消灭。

教育法律关系的形成是指在教育法律关系主体之间产生了**权利、义务关系**; 教育法律关系的变更是指**教育法律关系主体、客体或权利、义务的变化**; 教育法律关系的消灭是指**教育法律关系主体间权利、义务的终止**。

教育法律事实的种类 1) **时间和行为** 2) **单一的教育法律事实和教育事实构成**。

第四节 教育法的制定，实施与监督

教育法的制定有成教育立法。广义的教育立法是指国家机关依据法定的权限和程序，创制，修改，补充和废止规范性教育法律文件的活动。**狭义的教育立法**是指最高国家权力机关及其常设机关依据法定的权限和程序，创制，修改，补充和废止规范性教育法律文件的活动。

教育立法的原则：1、社会主义方向性原则 2、民主性原则 3、实事求是的原则 4、稳定连贯性原则 5、原则性和灵活性相结合原则 6、教育法规内容同意、协调原则。

教育立法体制：就是关于行使立法权的行使和制度，即国家那些机关有权制定、修改、废止法律或其他具有不同法律效力的规范性文件的制度，其核心是立法权限的划分。

教育立法权限的划分，以下几层次：1)最高国家权力机关及其常设机关制定教育法律的权限 2)最高国家权力机关制定教育行政法规的权限 3)地方国家权力机关制定地方性教育法规的权限 4)民族自治地方的自治机关制定教育资质条例和单行条例的权限 5)国务院所属机构及地方国家权力机关制定教育规章的权限。

教育立法程序程序四步骤：1)法律议案的提出 2)法律草案的审议 3)法律草案的通过 4)法律的公布。

教育法实施：是指教育法律规范在教育实践过程中的具体运用和实行。

教育法实施是指教育法在现实中的实现，两种方式：**教育法的适用**和**教育法的遵守**。

教育法实施的方式：教育法的实施，不外乎两种方式；一种是教育法律关系主体自己去实施，这叫做**自律性的实施**，即教育法的遵守。另一种是，教育法律关系主体自己不去实施，则由国家专门机关强制实施，这叫做**他律性的实施**，即教育法的适用。

教育法律规范的效力，是指教育法律规范的生效范围，它包括在时间上的效力、空间上的效力、对人的效力以及教育法律规范在适用过程种产生的实效等方面。

(1)、教育法律规范在时间上的效力，是指教育法律规范从何时开始生效与何时终止生效，以及教育法律规范对它颁布前的事项和行为有无溯及力的问题。

(2)、教育法律规范在空间上的效力是指教育法律规范在什么地方发生效力的问题。

(3)、教育法律规范对人的效力是指教育法律规范对什么人生效的问题

教育行政执法：国家有关行政机关及其所属工作人员在现实生活中实施教育法规的活动，是有关行政机关及其工作人员按照法定职权和程序所采取的直接影响公民、社会组织或其他社会力量有关教育的权利与义务，或对其教育权利与义务的行使和履行进行监督的具体行政行为。

教育行政执法特点：1、教育行政执法是以国家的名义对教育活动进行全面管理 2、教育行政执法的主体，是国家各级教育行政机关以及法律授权的单位，这就把教育行政机关与其他国家机关执法活动区别开来 3、教育行政机关执行法律的过程同时也是行使执法权的过程 4、教育行政执法是将法律法规适用具体行政相对人或事的活动 5、教育行政执法具有主动性和单方性

教育行政执法地位：具有国家**强制性地位**、国家**权威性地位**。

教育行政执法原则：是指教育行政执法行为应遵循的基本准则，也是各种教育行政执法形式都应遵循的共有原则；合法原则、公正原则、公开原则、权责统一原则和不停止执行原则。

教育行政执法方式：A 教育行政许可 B. 教育行政处罚 C. 教育行政强制措施 D. 教育行政强制执行

法律制裁是由特定的国家机关对违法者（或违约者）依其所应承担的法律责任而实施的强制惩罚措施

法律制裁可以分为**司法制裁**（包括民事制裁、刑事制裁）和**行政制裁**、**违宪制裁**。

违法就是指违反现行法律，给社会造成某种危害的、有过错的行为。违法行为按照

情节严重程度分为**一般违法行为**和**严重违法行为**(即**犯罪行为**)。按照其违反的法律,可分为**行政违法行为**、**民事违法行为**和**刑事违法行为**。

教育法的遵守是指教育法律关系主体严格按照教育法律规范行事,市教育法的已实施的活动。守法是针对一切组织和个人的义务。:宪法的三十三条规定:任何组织或者公民享有宪法和法律规定的权利,同时必须履行宪法和法律规定的义务。宪法第五条的五款规定:任何组织或者公民都不得有超越宪法的特权。遵守教育法,除了遵守宪法和法律外,还应当遵守行政法规,地方性法规,自治条例和单行条例以及规章。

教育法的解释是指对教育法的内容和含义所作说明。正式解释:又称法定解释,有权解释和官方解释,是指特定的国家机关依照宪法和法律所赋予的权利,对法律所做的具有法律效力的解释。非正式解释:又称学理解释,无权解释,是指学术界,社会团体即公民个人对有关法律所做的法理性,学术性的解释。

教育法制监督,广义上讲,指各类国家机关,政治或社会组织和公民依法对教育法运行情况进行的审查,监督,纠正的活动。狭义上讲,指国家专门法制监督机关依照法定权限和程序对教育法运行的审查,监督,纠正的活动。

教育法制监督的作用 1)教育法制监督是保证教育法正确运行的有效手段。2)教育法制监督是保证各种教育法律关系主体的权利和义务得以实现的必要途径。3)教育法制监督可以推进我国依法治教的进程。

教育法制监督的类型有:国家监督;社会监督。

国家监督:一:国家权力机关的监督是指最高国家权力机关和地方国家权力机关在其职责范围内教育立法和教育法实施情况的监督。包括:1)国家权力机关对教育立法的监督2)国家权力机关教育法实施的监督。二:国家行政机关的监督是指各级政府部门及其所属教育行政部门和有关职能部门对教育法实施情况的监督。1)各级政府的监督2)教育行政部门的监督3)行政检查和审计监督4)有关政府部门的监督。三:国家司法部门的监督是指国家检查机关和国家审计机关对教育法实施情况实行的监督和制裁活动。1)国家检察机关的监督2)郭建审判机关的监督。

社会监督 1)中国共产党的监督2)民主党派的监督3)人民政协的监督4)社会团体的监督5)社会舆论的监督

第五节 学制

学校教育制度,简称学制,也称学校教育系统。是指一个国家各级各类学校的系统,具体规定着学校的性质、任务、入学条件、修业年限以及彼此之间的相互关系。《教育法》规定,国家实行学前教育、初等教育、中等教育、高等教育的学校教育制度。

义务教育是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育,是国家必须予以保障的公益性事业。目前,我国义务教育的学制分为“九年一贯制”“六三制”“五四制”等不同情况。

《义务教育法》规定的国家、社会、学校、家庭、适龄儿童和少年的义务:

(一)国家和社会的义务:1归家有设置义务教育机构的义务。2.有承担义务教育经费的义务。3.有发展师范教育,为义务教育机构提供合格师资的义务。4,社会有为是适龄儿童和少年创造良好环境的义务。

(二)学校的义务:学校是实施义务教育的主体,具有贯彻国家的教育方针,努力提高教育教学质量,促进适龄儿童、少年全面发展的义务。学校的教育工作应当符合教育规律和学生身心发展的特点面向全体学生,教书育人,将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中,注重培养学生独立思考的能力、创新能力、和实践能力。促进学生全面发展,学校要按照去顶的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动。学校应当把德育放在首位,

寓德育与教育教学之中,开展与学生年龄相适应的社会实践活动,形成学校、家庭、社会相互配合的思想教育体系。促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

(三)家庭与适龄儿童少年的义务:适龄儿童与少年有接受规定年限的义务教育的义务,在此期间不得辍学。

职业教育学制和现实意义:《职业教育法》第十二条规定:国家根据不同地区的经济发展水平和教育普及程度,实施以初中后为重点的不同阶段的教育分流。建立、健全职业学校教育与职业培训并举,并与其他教育相互沟通,协调发展的职业教育体系。同时规定:职业学校教育分为初等、中等、高等职业学校教育。职业学校教育与职业培训并举是我国职业教育体系的一个重要特征。职业培训师根据工业人员从业岗位的需要,遵循“先培训,后就业”的原则二进行的最基本的、多层次、形式多样化的职业教育,是更新知识和技能的非学历教育。对考核合格者发给培训证书,残疾人职业教育除由残疾人教育机构实施外,其他职业教育机构、培训机构及教育机构都应当按照有关规定接纳残疾学生,普通中学也可以因地制宜的开设职业教育的课程。

教育评估的类型包括:合格评估、水平评估和选优评估。合格评估是国家和教育行政部门对新建学校的基本办学条件和基本教育质量鉴定认可的制度。目前主要评估对象是普通高等学校。办学水平评估师对已经鉴定合格的学校进行的经常性、综合性评估,选优评估是在办学水平评估的基础上遴选优秀,择优支持,促进竞争,提高水平的评比选拔活动。

学校的法律地位:学校的法律地位指其作为实施教育教学活动的组织机构,在法律上所享有的权利能力和行为能力,并以此在具体的法律关系中所取得的主体资格,对于这一概念,可以从以下三方面理解:1学校的法律地位是通过法律规定取得的2.学校的法律地位是通过权力和义务的设定取得的。学校的法律地位要在具体的法律关系中得以实现。

学校的权利和义务是保障学校法律地位的重要条件。权利包括;按照章程自主管理、组织实施教育教学活动、招收学生或者其他受教育者、对受教育者进行学籍管理,实施奖励或处分、对受教育者办法相应的学业证书、聘任教师及其他职工,实施奖励或处分、管理使用本单位的设施和经费、拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉、法律法规规定的其他权利。义务包括:遵循法律法规、贯彻国家的教育方针,执行国家的教育教学标准,保证教育教学质量、维护受教育者、教师及其他教职工的合法权益、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目、依法接受监督。

我国学校目前实行的内部领导体制主要有“校长负责制”(主要在中等等级中等以下学校中实行)、党委领导下的校长负责制(主要在普通高等学校中实行)校董会领导下的校长负责制(主要在民办学校中实行)。在学校内部领导体制中,校长、党在学校的基层组织和学校教职工,是形成学校内部权力的三个重要主体,他们各自有其独特的地位和职责。

第六节 教师

教师的法律地位几方面理解:1)身份特征,教师是专业人员。2)职业特征,履行教育教学的职责。3)从教范围,教师必须从教与各类各类学校或学校或其他教育机构。4)责任使命,教师具有“教书育人,培养社会主义接班人,提高民族素质的使命。”

教师的权利也称**教师的法律权利**,是指教师依法享有的某种权能和利益,表现为教师作为权利享有者能够作出或不作出一定行为,或要求他人作出或不作出的资格。

教师权力的性质:一般权利是教师作为公民依法享有的权利。是一种与教师职业相关的权力,是其他非教师公民所不能享有的权力。教师的职业权利是由教育法规规定的,在教师的职业权利中既包括了教育教学相关的权利,也包括了与职业相关的一些利益。

教师权利的内容:一般权利:是教师作为公民依法享有的权利。

职业权利：教师作为教育者依据各种教育法规享有的教育权利及与职业相关的其他权利。

教师教育权利的维护：1、教师教学权的维护 2、教师按时、足额获取工资权利的维护 3、教师民主权利的维护

教师人身权利的维护：

具体规定：1) 教师享有“进行教育教学活动，开展教育教学改革和实验”的权利。2) 教师享有“从事科学研究，学术交流，参加专业学术团体，在学术活动中发表意见”的权利。3) 教师享有“指导学生的学习与发展，评定学生的品行和学业成绩”的权利。4) 教师享有“按时获得工资报酬，享有国家规定的福利待遇以及寒暑假期的带薪休假”的权利。5) 教师享有“对学习、教育教学，管理工作及教育行政部门的工作提出意见与建议，通过教职工大会或者其他形式，参与学校民主管理”的权利。6) 教师享有“参加进修或其他方式的培训”的权利。

教师的义务指法律规定的对教师必须做出一定行为或不得不作出一定行为的约束，教师的义务是依法产生的，并由国家强制力保障其履行。主要包括：1) 教师应当履行“遵守宪法，法律和职业道德，为人师表”的义务。2) 教师应当履行“贯彻国家教育方针，遵守规章制度，执行学校的教学计划，履行教师聘约，完成教育教学工作任务”的义务。3) 教师应当履行“对学生进行宪法所确定的基本原则的教育和爱国主义、民族团结教育，法制教育以及思想品德、文化、科学、技术教育，组织带领学生开展有益的社会活动”的义务。4) 教师应当履行“关心、爱护学生，尊重学生人格，促进学生在品德、智力、体质的方面全面发展”的义务。5) 教师应当履行“制止有害学生的行为或其他侵害学生合法权益的行为，批评和抵制有害于学生健康成长的现象”的义务。6) 教师应当履行“不断提高思想政治觉悟和教育教学业务水平”的义务。

教师专业化得含义：八指标 1) 范围明确，垄断的从事社会不可缺少的工作 2) 运用高度的理智性技术 3) 需要长期的专业教育 4) 从事者无论个人集体，均具有广泛的自律性。5) 在专业的自律性范围内直接负有作出判断，采取行为的责任。6) 非营利性，以服务为动机 7) 形成了综合性的自治组织。8) 拥有应用方式具体化了的伦理纲领。其中，教师资格制度，教师职务制度，教师聘用制度，是加速教师专业化过程的最重要的制度保障。

教师培训的途径 1) 入职培训 2) 职后学历补偿性培训 3) 继续教育培训

教师聘任制度的运行 1) 招聘 2) 签订聘任合同 3) 续聘（解聘，辞聘）

第七节 学生

学生权利的含义：教育法律赋予学生的在教育活动中享有的权利。

学生的权利包括：1) 参加教育教学活动的权利 2) 获得奖学金，贷学金，助学金的权利 3) 获得公正评价和证书的权利 4) 提出申诉或依法提起诉讼的权利 5) 法律、法规规定的其他权利。

学生伤害事故的定义：1、在校学生是学生伤害事故的受害主体。2、学生伤害事故的发生是在学校实施的教育教学活动或者学校组织的校外活动中，以及在学校负有管理责任的校舍、场地、其他教育教学设施、生活设施内。3、学生伤害事故必须是给在校学生造成了人身损害的后果

获得公正评价和证书的权利，两种理解：1) 在学业成绩和品行上获得公正评价是指学生有在的德、智、体等方面获得按照国家统一标准的一视同仁的客观评价。2) 完成规定的学业后获得相应的学业证书或学位证书是学生的一项重大权利。

学生的义务的规定：1) 遵守法律，法规的义务 2) 养成良好品德的义务 3) 努力学习的义务 4) 遵守学校管理制度的义务

未成年学生的法律保护：一。人生权的保护 1) 身心健康权的保护 2) 隐私权的保护 3)

名誉荣誉权的保护。二。受教育权的保护。

未成年学生犯罪的特点：1) 犯罪团体化 2) 成员低龄化 3) 方式智能化 4) 流失生犯罪上升

未成年学生犯罪的成因：1) 自身原因 2) 学校教育原因 3) 社会原因

未成年人不良行为的预防包括：1) 旷课，夜不归宿 2) 携带管制刀具 3) 打架斗殴，辱骂他人 4) 强行向他人索要财物 5) 盗窃，故意损坏财物 6) 参与赌博或者变相赌博 7) 观看，收听色情，淫秽的音像制品，读物等 8) 进入法律，法规规定未成年人不宜进入的营业性歌舞厅等场所 9) 其他严重违背社会公德的不良行为。

第八节 学校与社会

学校的民事行为特点：一。学校作为一般的民事主体，具有民事法律行为的基本特征：1) 是能够产生民事法律后果的行为。2) 以行为人的意思表示为必备要素 3) 已取得行为人预期的民事法律后果为目的。二。学校作为特定的民事主体，其民事法律行为还有其特殊性：1) 一教育的公益性为基本前提 2) 与学校行政行为相互依存和制约。

学校与社会的民事法律关系：1) 所有权关系 2) 相邻关系 3) 合同关系

学校捐赠的基本原则和注意事项：1) 积极做好宣传，奖励工作 2) 坚持“自愿，量力”的基本原则 3) 保证捐赠的合法性

学校的人身保险，学校在处理学生保险问题上，一方面要采取积极的态度，让学生了解保险知识，鼓励学生参加意外伤害保险，并根据学校的自身条件，积极参加学习责任保险；另一方面，必须遵循（保险法）的有关规定，不得强迫学生投保，更不能从中渔利。

学校与社会一体化的法律问题：

一。学校教育与社会教育相结合：1) 学校教育与社会教育相结合 2) 学校教育与社会教育

二、合作办学 三。委托培养，合作办学，产学研相结合

社会对学校的支持：1) 创造良好的社会环境 2) 支持学校建设，参与学校管理 3) 为学生实习和社会活动提供帮助和便利。

第九节 教育投入与条件保障

教育投入体制，1995 年实施的教育法规定：国家建立以财政拨款为主，其他多种渠道筹措教育经费为辅的体制，逐步增加对教育的投入，保证国家举办的学校教育经费的稳定来源。企业单位组织，社会团体及其他社会组织和个人依法举办的学校及其教育机构，办学经费又举办者负责筹措，各级人民政府可以给予适当支持。正式确定了我国教育经费的投入体制，使教育经费投入活动纳入到法律化，规范化的轨道。

教育投入基本原则：1) 教育的财权与事权相统一原则 2) 教育成本的公平负担原则 3) 教育经费的逐步增长原则

教育经费的来源1) 国家财政拨款 2) 城乡教育费附加 3) 学杂费的收取 4) 校办产业与社会服务收入 5) 社会力量集资与捐赠 6) 教育专项资金设立 7) 金融，信贷手段融资

教育经费的使用两类：1) 教育基本建设经费的使用 2) 教育事业经费的使用

教育经费的监督：1) 理顺教育经费管理体制 2) 加强教育经费使用的制度建设 3) 严禁挪用和克扣教育经费

教育条件保障：1) 学校基本建设条件保障 2) 教材，图书资料和仪器，设备条件保障 3) 现代化教学手段条件保障

第十节 教育法律责任

教育责任的含义：有特定的机关按照严格的程序以法定的形式，强加给违法者的不利后果。特点：1) 法定性 2) 条件性 3) 强制性

法律责任的类型：1) 民事责任 2) 行政法律责任 3) 刑事法律责任 4) 违宪法律责任

根据各国立法现实状况，一般采取的归责原则有过错责任原则，严格责任原则，公平责任原则。

法律责任的构成要件 1) 主体：法律责任需要一定得主体来承担。2) 行为：有行为才有责任，纯粹的思想不会导致法律责任。3) 心理状态：是指行为主体的主观故意和主观过失，通称主观过错。4) 损害事实指：行为人的违法行为对受害方构成客观存在的确定的损害后果。5) 因果关系：违法行为与损害事实二者存在有必然的联系，即某一损害事实是由行为人与某一行为直接引起的，二者存在有直接的因果关系。

法律责任方式是指承担或追究法律责任的具体形式，如惩罚，补偿，强制等，也称法律制裁。所谓法律制裁是指，通过国家强制力对责任主体的人身，精神及财产实施惩罚的法律责任方式。可划分为民事制裁，行政制裁，刑事制裁和违宪制裁。

教育法对法律责任的规定

1) 与教育行政有关的法律责任：对违反国家规定不按照预算核拨教育经费的行为予以相应的刑事处罚。对挪用公款，扣除教育经费等行为予以刑事处罚。2) 与校舍及设施有关的法律责任。3) 与收费有关的法律责任 4) 与招生有关的法律责任

与教师有关的法律责任：1) 辱骂殴打，报复教师的法律责任；2) 拖欠教师工资或者侵犯教师其他合法权益的法律责任；3) 教师不履行义务所应承担的法律责任

与社会有关的法律责任：1) 与教育秩序即学校财产有关的法律责任 2) 与办学有关的法律责任 3) 与举办考试有关的法律责任 4) 与颁发证书有关的法律责任

与义务教育有关的法律责任：一、政府的法律责任包括 1) 不依法保障义务教育经费的法律责任；2) 不依法实施教育教学活动的法律责任；3) 不依法保证义务教育均衡发展的法律责任。二、学校的法律责任 1) 不遵守教育法，教师法的法律责任 2) 违反国家规定收取费用的法律责任 3) 不依法试试吧教育教学活动的法律责任。三、家庭法律责任。四、社会法律责任。

未成年人保护有关的法律责任：1) 违反家庭保护的法律责任；2) 违反学校保护的法律责任；3) 违反社会保护的法律责任；4) 违反司法保护的法律责任。

学生伤害是事故是指在学校实施的教育教学活动或者学校组织的校外活动中，以及在学校负有管理责任的校舍，场地，其他教学设施，生活设施内发生的，造成在校学生人身损害的事故。

学生伤害事故的责任承担

一、学生伤害事故中的归责主要采取过错责任原则包括 1) 学校的法律责任 2) 学生或者未成年学生监护人的法律责任 3) 其他主体的法律责任。

二、学生伤害事故中的赔偿责任

1. 学校、幼儿园或者其他教育机构，对未成年人承担的义务是教育、管理、保护义务，而不是监护义务。

2. 学校伤害事故责任是过错责任，学校只对未成年学生遭受的人身损害或者未成年人造成他人人身损害，承担与其过错相应的赔偿责任。

3. 学生伤害事故包括未成年学生受到损害和未成年学生造成他人损害两种情形，这两种情形都适用过错责任原则。

4. 学生伤害事故中学校承担责任的形态有两种：第一种是替代责任，主要概括在本条第一款中；第二种是补充责任，规定在本条第二款中。其中第二种责任与未尽安全保障义务

的补充责任的原理是一致的。

学生伤害事故中的防范 1) 保障设施安全, 重点排除隐患 2) 加强安全教育, 提高学生自救能力 3) 遵守法律法规, 建立健全管理责任制度 4) 救治及时, 形成合力。

第十一节 法律救济

法律救济含义: 是指法律关系主体的合法权益受到伤害时, 获得恢复和补救的法律制度。
特征: 1) 法律救济是以保障合法权益的实现为基础。2) 法律救济是以保障合法权益受到侵害并造成损害时得以启动。3) 法律救济是对受害合法权益的恢复和补救。

法律救济原则是指行政主体对相对方实施行政处罚时, 必须保证相对方取得救济途径, 否则不能实施行政处罚。

法律救济的途径包括司法救济, 行政救济等途径。

教育申诉可以分为诉讼上的申诉制度和非诉讼上的申诉制度。

教师申诉制度的含义: 指教师对学校或者其他教育机构以及政府有关行政部门的处理不服, 或认为侵害了他们的合法权益, 依法向主管的行政的机关申诉, 请求处理的制度。具有以下特征: 1) 法律性 2) 特定性 3) 非诉讼性。

教育救济在教育中的重要作用:

- 1、保护教育关系主体特别是教师、受教育者及学校在教育活动中合法权益的权利救济作用。
- 2、促进国家机关及其工作人员依法行政, 预防和控制其职务违法侵权行为的预防控制作用。
- 3、推进教育法制建设的作用。随着教育法律体系的完善, 我国教育一进入了全面依法治教的阶段

教师申诉制度的范围: 1) 教师认为学校或其他教育机构侵犯其(教师法)规定的合法权益的, 可以提出申诉。2) 教师对学校或其他教育机构做出的处理决定不服的可以提出申诉。教师认为当地人民政府的有关行政部门侵犯其(教师法)的规定的合法权益的, 可以提出申诉。

教师申诉制度的程序三环节: 申诉提出, 受理和处理。

学生申诉制度的含义: 学生对学校给予的处分不服, 或者认为学校, 教师侵犯了他们的合法权益, 依法向有关部门提出申诉, 请求处理的制度。具有法律性, 特定性, 非诉讼性。

学生申诉的范围: 1) 对学校给予的处分不服如警告, 记过, 留校察看, 开除学籍等, 可以申诉。2) 对学校或教师侵犯其人身权, 如在教育活动中对其进行体罚或变相体罚, 限制其人身自由的合法权益者, 可以申诉。3) 对学校或教师侵犯其财产权, 如非法收费, 乱罚款强迫其购买非必须教学物品等, 可以申诉。**9、学生申诉的程序:** 1) 提出申诉 2) 申诉受理 3) 申诉处理。

行政复议的含义: 行政相对人认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益, 依法向上级行政机关或者法律, 法规规定的其他机关提出申诉, 有申诉的行政机关对具体行政行为依法进行审查并作出决定的活动。

具有以下特点 1) 行政复议是行政机关的行为。2) 行政复议的解决行政争议。3) 行政复议的审查对象是具体行政行为, 并附带审查部分抽象行为。4) 行政复议的启动是依行政相对人的申请。5) 行政复议的程序是准司法的程序。

行政复议的范围: 1) 行政处罚行为。2) 行政强制行为。3) 行政许可行为。4) 行政确认为行为 5) 侵犯经营自主权的行为 6) 变更或者废止农业承包合同 7) 违法要求履行义务 8) 不予行政许可; 9) 不履行法定职责 10) 不发放有关费用 11) 其他具体行政行为。

以下两种情况不予申请行政复议: 1) 不服行政处分及其他人事处理决定的。2) 不服行政机关对民事纠纷作出调解和其他处理的。

行政复议的程序: 1) 申请 2) 受理 3) 决定 4) 执行

行政诉讼的含义：行政相对人认为行政机关及其工作人员的具体行政行为侵犯其合法权益，依法向人民法院起诉，请求给予法律补救；人民法院对行政机关的具体行政行为的合法性进行审查，维护和监督行政职权的依法行使，矫正或撤销违法侵权的行政行为，给予相对人的合法权益一特殊保护的法律救济活动。

行政诉讼和现在复议作为两种行政救济制度，其主要区别表现于以下几方面：1) 裁决机关不同 2) 审查范围不同 3) 适用程序不同 4) 法律效力不同

行政诉讼的程序：一、一审程序：1) 起诉的条件 2) 起诉的形式 3) 起诉的期限 4) 起诉的受理 (二) 审理：1) 审理前的准备。2) 审理方式 3) 审理依据。(三) 判决 1) 维持判决 2) 撤销或部分撤销判决 3) 履行判决 4) 变更判决。二、二审程序：1) 维持原判 2) 改判 3) 裁定或改判。三、再审程序。四、执行程序：1) 划拨 2) 罚款 3) 司法建议 4) 追究刑事责任

民事诉讼的含义：只处于平等地位的法律关系主体之间因财产关系或人身关系产生纠纷，依法向人民法院起诉，请求给予法律救助，人民法院在当事人和其他诉讼参加人的参加下，依法审理和解决民事纠纷，保护当事人合法权益的法律救济活动。

民事诉讼的范围：1) 由民法调整的财产关系和人身关系发生的案件。2) 由婚姻法调整的婚姻家庭关系发生的案件。3) 由经济法调整的部分经济关系发生的案件。4) 由劳动法调整的财产关系和人身关系发生的案件。5) 其他法律调整的法律关系发生的纠纷和最高人民法院规范性文件规定的案件。6) 由民事诉讼法规定的适用特别程序审理的案件。

民事诉讼的程序：1) 起诉 2) 受理 3) 审查前的准备 4) 开庭审理 5) 判决 6) 执行。

中华人民共和国教育法

(1995年3月18日第八届全国人民代表大会第三次会议通过 1995年3月18日中华人民共和国主席令第四十五号公布 1995年9月1日起施行)

第一章 总 则

第一条 为了发展教育事业，提高全民族的素质，促进社会主义物质文明和精神文明建设，根据宪法，制定本法。

第二条 在中华人民共和国境内的各级各类教育，适用本法。

第三条 国家坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和建设有中国特色社会主义理论为指导，遵循宪法确定的基本原则，发展社会主义的教育事业。

第四条 教育是社会主义现代化建设的基础，国家保障教育事业优先发展。全社会应当关心和支持教育事业的发展。全社会应当尊重教师。

第五条 教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

第六条 国家在受教育者中进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育。

第七条 教育应当继承和弘扬中华民族优秀的历史文化传统，吸收人类文明发展的一切优秀成果。

第八条 教育活动必须符合国家和社会公共利益。

国家实行教育与宗教相分离。任何组织和个人不得利用宗教进行妨碍国家教育制度的活动。

第九条 中华人民共和国公民有受教育的权利和义务。

公民不分民族、种族、性别、职业、财产状况、宗教信仰等，依法享有平等的受教育机会。

第十条 国家根据各少数民族的特点和需要，帮助各少数民族地区发展教育事业。国家扶持边远贫困地区发展教育事业。国家扶持和发展残疾人教育事业。

第十一条 国家适应社会主义市场经济发展和社会进步的需要，推进教育改革，促进各级各类教育协调发展，建立和完善终身教育体系。

国家支持、鼓励和组织教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

第十二条 汉语言文字为学校及其他教育机构的基本教学语言文字。少数民族学生为主的学校及其他教育机构，可以使用本民族或者当地民族通用的语言文字进行教学。学校及其他教育机构进行教学，应当推广使用全国通用的普通话和规范字。

第十三条 国家对发展教育事业做出突出贡献的组织和个人，给予奖励。

第十四条 国务院和地方各级人民政府根据分级管理、分工负责的原则，领导和管理教育工作。中等及中等以下教育在国务院领导下，由地方人民政府管理。高等教育由国务院和省、自治区、直辖市人民政府管理。

第十五条 国务院教育行政部门主管全国教育工作，统筹规划、协调管理全国的教育事业。

县级以上地方各级人民政府教育行政部门主管本行政区域内的教育工作。

县级以上各级人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的教育工作。

第十六条 国务院和县级以上地方各级人民政府应当向本级人民代表大会或者其常务委员会报告教育工作和教育经费预算、决算情况，接受监督。

第二章 教育基本制度

第十七条 国家实行学前教育、初等教育、中等教育、高等教育的学校教育制度。

国家建立科学的学制系统。学制系统内的学校和其他教育机构的设置、教育形式、修业年限、招生对象、培养目标等，由国务院或者由国务院授权教育行政部门规定。

第十八条 国家实行九年制义务教育制度。各级人民政府采取各种措施保障适龄儿童、少年就学。适龄儿童、少年的父母或者其他监护人以及有关社会组织和个人有义务使适龄儿童、少年接受并完成规定年限的义务教育。

第十九条 国家实行职业教育制度和成人教育制度。各级人民政府、有关行政部门以及企事业单位组织应当采取措施，发展并保障公民接受职业学校教育或者各种形式的职业培训。

国家鼓励发展多种形式的成人教育，使公民接受适当形式的政治、经济、文化、科学、技术、业务教育和终身教育。

第二十条 国家实行国家教育考试制度。国家教育考试由国务院教育行政部门确定种类，并由国家批准的实施教育考试的机构承办。

第二十一条 国家实行学业证书制度。经国家批准设立或者认可的学校及其他教育机构按照国家有关规定，颁发学历证书或者其他学业证书。

第二十二条 国家实行学位制度。学位授予单位依法对达到一定学术水平或者专业技术水平的人员授予相应的学位，颁发学位证书。

第二十三条 各级人民政府、基层群众性自治组织和企事业单位组织应当采取各种措施，开展扫除文盲的教育工作。按照国家规定具有接受扫除文盲教育能力的公民，应当接受扫除文盲的教育。

第二十四条 国家实行教育督导制度和学校及其他教育机构教育评估制度。

第三章 学校及其他教育机构

第二十五条 国家制定教育发展规划，并举办学校及其他教育机构。

国家鼓励企业事业组织、社会团体、其他社会组织及公民个人依法举办学校及其他教育机构。

任何组织和个人不得以营利为目的举办学校及其他教育机构。

第二十六条 设立学校及其他教育机构，**必须具备下列基本条件：**

- (一) 有组织机构和章程；
- (二) 有合格的教师；
- (三) 有符合规定标准的教学场所及设施、设备等；
- (四) 有必备的办学资金和稳定的经费来源。

第二十七条 学校及其他教育机构的设立、变更和终止，应当按照国家有关规定办理审核、批准、注册或者备案手续。

第二十八条 **学校及其他教育机构行使下列权利：**

- (一) 按照章程自主管理；
- (二) 组织实施教育教学活动；
- (三) 招收学生或者其他受教育者；
- (四) 对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；
- (五) 对受教育者颁发相应的学业证书；
- (六) 聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；
- (七) 管理、使用本单位的设施和经费；
- (八) 拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；
- (九) 法律、法规规定的其他权利。

国家保护学校及其他教育机构的合法权益不受侵犯。

第二十九条 **学校及其他教育机构应当履行下列义务：**

- (一) 遵守法律、法规；
- (二) 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
- (三) 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；
- (四) 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
- (五) 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
- (六) 依法接受监督。

第三十条 学校及其他教育机构的举办者按照国家有关规定，确定其所举办的学校或者其他教育机构的管理体制。学校及其他教育机构的校长或者主要行政负责人必须由具有中华人民共和国国籍、在中国境内定居、并具备国家规定任职条件的公民担任，其任免按照国家有关规定办理。学校的教学及其他行政管理，由校长负责。学校及其他教育机构应当按照国家有关规定，通过以教师为主体的教职工代表大会等组织形式，保障教职工参与民主管理和监督。

第三十一条 学校及其他教育机构具备法人条件的，自批准设立或者登记注册之日起取得法人资格。学校及其他教育机构在民事活动中依法享有民事权利，承担民事责任。学校及其他教育机构中的国有资产属于国家所有。学校及其他教育机构兴办的校办产业独立承担民事责任。

第四章 教师和其他教育工作者

第三十二条 教师享有法律规定的权利，履行法律规定的义务，忠诚于人民的教育事业。

第三十三条 国家保护教师的合法权益，改善教师的工作条件和生活条件，提高教师的社会地位。教师的工资报酬、福利待遇，依照法律、法规的规定办理。

第三十四条 国家实行**教师资格、职务、聘任**制度，通过考核、奖励、培养和培训，提高教师素质，加强教师队伍建设。

第三十五条 学校及其他教育机构中的管理人员，实行**教育职员**制度。学校及其他教育机构

中的教学辅助人员和其他专业技术人员，实行**专业技术职务聘任制度**。

第五章 受教育者

第三十六条 受教育者在**入学、升学、就业**等方面依法享有平等权利。

学校和有关行政部门应当按照国家有关规定，保障女子在入学、升学、就业、授予学位、派出留学等方面享有同男子平等的权利。

第三十七条 国家、社会对符合入学条件、家庭经济困难的儿童、少年、青年，提供各种形式的资助。

第三十八条 国家、社会、学校及其他教育机构应当根据残疾人身心特性和需要实施教育，并为其提供帮助和便利。

第三十九条 国家、社会、家庭、学校及其他教育机构应当为有违法犯罪行为的未成年人接受教育创造条件。

第四十条 从业人员有依法接受职业培训和继续教育的权利和义务。

国家机关、企业事业组织和其他社会组织，应当为本单位职工的学习和培训提供条件和便利。

第四十一条 国家鼓励学校及其他教育机构、社会组织采取措施，为公民接受终身教育创造条件。

第四十二条 **受教育者享有下列权利：**

- （一）参加教育教学计划安排的各种活动，使用教育教学设施、设备、图书资料；
- （二）按照国家有关规定获得奖学金、贷学金、助学金；
- （三）在学业成绩和品行上获得公正评价，完成规定的学业后获得相应的学业证书、学位证书；
- （四）对学校给予的处分不服向有关部门提出申诉，对学校、教师侵犯其人身权、财产权等合法权益，提出申诉或者依法提起诉讼；
- （五）法律、法规规定的其他权利。

第四十三条 **受教育者应当履行下列义务：**

- （一）遵守法律、法规；
- （二）遵守学生行为规范，尊敬师长，养成良好的思想品德和行为习惯；
- （三）努力学习，完成规定的学习任务；
- （四）遵守所在学校或者其他教育机构的管理制度。

第四十四条 教育、体育、卫生行政部门和学校及其他教育机构应当完善体育、卫生保健设施，保护学生的身心健康。

第六章 教育与社会

第四十五条 国家机关、军队、企业事业组织、社会团体及其他社会组织和个人，应当依法为儿童、少年、青年学生的身心健康成长创造良好的社会环境。

第四十六条 国家鼓励企业事业组织、社会团体及其他社会组织同高等学校、中等职业学校在教学、科研、技术开发和推广等方面进行多种形式的合作。

企业事业组织、社会团体及其他社会组织和个人，可以通过适当形式，支持学校的建设，参与学校管理。

第四十七条 国家机关、军队、企业事业组织及其他社会组织应当为学校组织的学生实习、社会实践活动提供帮助和便利。

第四十八条 学校及其他教育机构在不影响正常教育教学活动的前提下，应当积极参加当地的社会公益活动。

第四十九条 未成年人的父母或者其他监护人应当为其未成年子女或者其他被监护人受教育

提供必要条件。

未成年人的父母或者其他监护人应当配合学校及其他教育机构,对其未成年子女或者其他被监护人进行教育。

学校、教师可以对学生家长提供家庭教育指导。

第五十条 图书馆、博物馆、科技馆、文化馆、美术馆、体育馆(场)等社会公共文化体育设施,以及历史文化古迹和革命纪念馆(地),应当对教师、学生**实行优待**,为受教育者接受教育**提供便利**。

广播、电视台(站)应当开设教育节目,促进受教育者思想品德、文化和科学技术素质的提高。

第五十一条 国家、社会建立和发展对未成年人进行校外教育的设施。

学校及其他教育机构应当同基层群众性自治组织、企业事业组织、社会团体相互配合,加强对未成年人的校外教育工作。

第五十二条 国家鼓励社会团体、社会文化机构及其他社会组织和个人开展有益于受教育者身心健康的社会文化教育活动。

第七章 教育投入与条件保障

第五十三条 国家建立以财政拨款为主、其他多种渠道筹措教育经费为辅的体制,逐步增加对教育的投入,保证国家举办的学校教育经费的稳定来源。

企业事业组织、社会团体及其他社会组织和个人依法举办的学校及其他教育机构,办学经费由举办者负责筹措,各级人民政府可以给予适当支持。

第五十四条 国家财政性教育经费支出占国民生产总值的比例应当随着国民经济的发展和财政收入的增长**逐步提高**。具体比例和实施步骤由**国务院规定**。

全国各级财政支出总额中教育经费所占比例应当随着国民经济的发展**逐步提高**。

第五十五条 各级人民政府的教育经费支出,按照**事权和财权相统一**的原则,在财政预算中**单独列项**。

各级人民政府教育财政拨款的增长应当高于财政经常性收入的增长,并使按在校学生人数平均的教育费用逐步增长,保证教师工资和学生人均公用经费逐步增长。

第五十六条 国务院及县级以上地方各级人民政府应当设立教育专项资金,重点扶持边远贫困地区、少数民族地区实施义务教育。

第五十七条 税务机关依法足额征收教育费附加,由教育行政部门统筹管理,主要用于实施义务教育。

省、自治区、直辖市人民政府根据国务院的有关规定,可以决定开征用于教育的地方附加费,专款专用。

农村乡统筹中的教育费附加,由乡人民政府组织收取,由县级人民政府教育行政部门代为管理或者由乡人民政府管理,用于本乡范围内乡、村两级教育事业。农村教育费附加在乡统筹中所占具体比例和具体管理办法,由省、自治区、直辖市人民政府规定。

第五十八条 国家采取优惠措施,鼓励和扶持学校在不影响正常教育教学的前提下开展勤工俭学和社会服务,兴办校办产业。

第五十九条 经县级人民政府批准,乡、民族乡、镇的人民政府根据自愿、量力的原则,可以在本行政区域内集资办学,用于实施义务教育学校的危房改造和修缮、新建校舍,不得挪作他用。

第六十条 国家鼓励境内、**境外社会组织和个人捐资助学**。

第六十一条 国家财政性教育经费、社会组织和个人对教育的捐赠,必须用于教育,不得挪用、克扣。

第六十二条 国家鼓励运用金融、信贷手段，支持教育事业的发展。

第六十三条 各级人民政府及其教育行政部门应当加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，提高教育投资效益。

第六十四条 地方各级人民政府及其有关行政部门必须把学校的基本建设纳入城乡建设规划，统筹安排学校的基本建设用地及所需物资，按照国家有关规定实行优先、优惠政策。

第六十五条 各级人民政府对教科书及教学用图书资料的出版发行，对教学仪器、设备的生产和供应，对用于学校教育教学和科学研究的图书资料、教学仪器、设备的进口，按照国家有关规定实行优先、优惠政策。

第六十六条 县级以上人民政府应当发展卫星电视教育和其他现代化教学手段，有关行政部门应当优先安排，给予扶持。

国家鼓励学校及其他教育机构推广运用现代化教学手段。

第八章 教育对外交流与合作

第六十七条 国家鼓励开展教育对外交流与合作。

教育对外交流与合作坚持独立自主、平等互利、相互尊重的原则，不得违反中国法律，不得损害国家主权、安全和社会公共利益。

第六十八条 中国境内公民出国留学、研究、进行学术交流或者任教，依照国家有关规定办理。

第六十九条 中国境外个人符合国家规定的条件并办理有关手续后，可以进入中国境内学校及其他教育机构学习、研究、进行学术交流或者任教，其合法权益受国家保护。

第七十条 中国对境外教育机构颁发的学位证书、学历证书及其他学业证书的承认，依照中华人民共和国缔结或者加入的国际条约办理，或者按照国家有关规定办理。

第九章 法律责任

第七十一条 违反国家有关规定，不按照预算核拨教育经费的，由同级人民政府限期核拨；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。

违反国家财政制度、财务制度，挪用、克扣教育经费的，由上级机关责令限期归还被挪用、克扣的经费，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七十二条 结伙斗殴、寻衅滋事，扰乱学校及其他教育机构教育教学秩序或者破坏校舍、场地及其他财产的，由公安机关给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

侵占学校及其他教育机构的校舍、场地及其他财产的，依法承担民事责任。

第七十三条 明知校舍或者教育教学设施有危险，而不采取措施，造成人员伤亡或者重大财产损失的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法追究刑事责任。

第七十四条 违反国家有关规定，向学校或者其他教育机构收取费用的，由政府责令退还所收费用；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。

第七十五条 违反国家有关规定，举办学校或者其他教育机构的，由教育行政部门予以撤销；有违法所得的，没收违法所得；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。

第七十六条 违反国家有关规定招收学员的，由教育行政部门责令退回招收的学员，退还所收费用；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。

第七十七条 在招收学生工作中徇私舞弊的，由教育行政部门责令退回招收的人员；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七十八条 学校及其他教育机构违反国家有关规定向受教育者收取费用的，由教育行政部

门责令退还所收费用；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。

第七十九条 在国家教育考试中作弊的，由教育行政部门宣布考试无效，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。

非法举办国家教育考试的，由教育行政部门宣布考试无效；有违法所得的，没收违法所得；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。

第八十条 违反本法规定，颁发学位证书、学历证书或者其他学业证书的，由教育行政部门宣布证书无效，责令收回或者予以没收；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，取消其颁发证书的资格。

第八十一条 违反本法规定，侵犯教师、受教育者、学校或者其他教育机构的合法权益，造成损失、损害的，应当依法承担民事责任。

第十章 附 则

第八十二条 军事学校教育由中央军事委员会根据本法的原则规定。

宗教学校教育由国务院另行规定。

第八十三条 境外的组织和个人在中国境内办学和合作办学的办法，由国务院规定。

第八十四条 本法自 1995 年 9 月 1 日起施行。

中华人民共和国义务教育法

（1986 年 4 月 12 日第六届全国人民代表大会第四次会议通过 2006 年 6 月 29 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议修订）

第一章 总 则

第一条 为了保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民族素质，根据宪法和教育法，制定本法。

第二条 国家实行九年义务教育制度。

义务教育是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。

实施义务教育，不收学费、杂费。

国家建立义务教育经费保障机制，保证义务教育制度实施。

第三条 义务教育必须贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

第四条 凡具有中华人民共和国国籍的适龄儿童、少年，不分性别、民族、种族、家庭财产状况、宗教信仰等，依法享有平等接受义务教育的权利，并履行接受义务教育的义务。

第五条 各级人民政府及其有关部门应当履行本法规定的各项职责，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利。

适龄儿童、少年的父母或者其他法定监护人应当依法保证其按时入学接受并完成义务教育。

依法实施义务教育的学校应当按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

社会组织和个人应当为适龄儿童、少年接受义务教育创造良好的环境。

第六条 国务院和县级以上地方人民政府应当合理配置教育资源，促进义务教育均衡发展，改善薄弱学校的办学条件，并采取措施，保障农村地区、民族地区实施义务教育，保障家庭经济困难的和残疾的适龄儿童、少年接受义务教育。

国家组织和鼓励经济发达地区支援经济欠发达地区实施义务教育。

第七条 义务教育实行国务院领导，省、自治区、直辖市人民政府统筹规划实施，县级人民政府为主管理的体制。

县级以上人民政府教育行政部门具体负责义务教育实施工作；县级以上人民政府其他有关部门在各自的职责范围内负责义务教育实施工作。

第八条 人民政府教育督导机构对义务教育工作执行法律法规情况、教育教学质量以及义务教育均衡发展状况等进行督导，督导报告向社会公布。

第九条 任何社会组织或者个人有权对违反本法的行为向有关国家机关提出检举或者控告。

发生违反本法的重大事件，妨碍义务教育实施，造成重大社会影响的，负有领导责任的人民政府或者人民政府教育行政部门负责人应当引咎辞职。

第十条 对在义务教育实施工作中做出突出贡献的社会组织和个人，各级人民政府及其有关部门按照有关规定给予表彰、奖励。

第二章 学生

第十一条 凡年满六周岁的儿童，其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育；条件不具备的地区的儿童，可以推迟到七周岁。

适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或者休学的，其父母或者其他法定监护人应当提出申请，由当地乡镇人民政府或者县级人民政府教育行政部门批准。

第十二条 适龄儿童、少年免试入学。地方各级人民政府应当保障适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学。

父母或者其他法定监护人在非户籍所在地工作或者居住的适龄儿童、少年，在其父母或者其他法定监护人工作或者居住地接受义务教育的，当地人民政府应当为其提供平等接受义务教育的条件。具体办法由省、自治区、直辖市规定。

县级人民政府教育行政部门对本行政区域内的军人子女接受义务教育予以保障。

第十三条 县级人民政府教育行政部门和乡镇人民政府组织和督促适龄儿童、少年入学，帮助解决适龄儿童、少年接受义务教育的困难，采取措施防止适龄儿童、少年辍学。

居民委员会和村民委员会协助政府做好工作，督促适龄儿童、少年入学。

第十四条 禁止用人单位招用应当接受义务教育的适龄儿童、少年。

根据国家有关规定经批准招收适龄儿童、少年进行文艺、体育等专业训练的社会组织，应当保证所招收的适龄儿童、少年接受义务教育；自行实施义务教育的，应当经县级人民政府教育行政部门批准。

第三章 学校

第十五条 县级以上地方人民政府根据本行政区域内居住的适龄儿童、少年的数量和分

布状况等因素,按照国家有关规定,制定、调整学校设置规划。新建居民区需要设置学校的,应当与居民区的建设同步进行。

第十六条 学校建设,应当符合国家规定的办学标准,适应教育教学需要;应当符合国家规定的选址要求和建设标准,确保学生和教职工安全。

第十七条 县级人民政府根据需要设置寄宿制学校,保障居住分散的适龄儿童、少年入学接受义务教育。

第十八条 国务院教育行政部门和省、自治区、直辖市人民政府根据需要,在经济发达地区设置接收少数民族适龄儿童、少年的学校(班)。

第十九条 县级以上地方人民政府根据需要设置相应的实施特殊教育的学校(班),对视力残疾、听力语言残疾和智力残疾的适龄儿童、少年实施义务教育。特殊教育学校(班)应当具备适应残疾儿童、少年学习、康复、生活特点的场所和设施。

普通学校应当接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读,并为其学习、康复提供帮助。

第二十条 县级以上地方人民政府根据需要,为具有预防未成年人犯罪法规定的严重不良行为的适龄少年设置专门的学校实施义务教育。

第二十一条 对未完成义务教育的未成年犯和被采取强制性教育措施的未成年人应当进行义务教育,所需经费由人民政府予以保障。

第二十二条 县级以上人民政府及其教育行政部门应当促进学校均衡发展,缩小学校之间办学条件的差距,不得将学校分为重点学校和非重点学校。学校不得分设重点班和非重点班。

县级以上人民政府及其教育行政部门不得以任何名义改变或者变相改变公办学校的性质。

第二十三条 各级人民政府及其有关部门依法维护学校周边秩序,保护学生、教师、学校的合法权益,为学校提供安全保障。

第二十四条 学校应当建立、健全安全制度和应急机制,对学生进行安全教育,加强管理,及时消除隐患,预防发生事故。

县级以上地方人民政府定期对学校校舍安全进行检查;对需要维修、改造的,及时予以维修、改造。

学校不得聘用曾经因故意犯罪被依法剥夺政治权利或者其他不适合从事义务教育工作的人担任工作人员。

第二十五条 学校不得违反国家规定收取费用,不得以向学生推销或者变相推销商品、服务等方式谋取利益。

第二十六条 学校实行**校长负责制**。校长应当符合国家规定的任职条件。校长由县级人民政府教育行政部门依法聘任。

第二十七条 对违反学校管理制度的学生,学校应当予以批评教育,**不得开除**。

第四章 教师

第二十八条 教师享有法律规定的权利,履行法律规定的义务,应当为人师表,忠诚于人民的教育事业。

全社会应当尊重教师。

第二十九条 教师在教育教学中应当平等对待学生,关注学生的个体差异,因材施教,促进学生的充分发展。

教师应当尊重学生的人格，不得歧视学生，不得对学生实施体罚、变相体罚或者其他侮辱人格尊严的行为，不得侵犯学生合法权益。

第三十条 教师应当取得国家规定的教师资格。

国家建立统一的义务教育教师职务制度。**教师职务分为初级职务、中级职务和高级职务。**

第三十一条 各级人民政府保障教师工资福利和社会保险待遇，改善教师工作和生活条件；完善农村教师工资经费保障机制。

教师的平均工资水平应当**不低于**当地公务员的平均工资水平。

特殊教育教师享有特殊岗位补助津贴。在民族地区和边远贫困地区工作的教师享有艰苦贫困地区补助津贴。

第三十二条 县级以上人民政府应当加强教师培养工作，采取措施发展教师教育。

县级人民政府教育行政部门应当均衡配置本行政区域内学校师资力量，组织校长、教师的培训和流动，加强对薄弱学校的建设。

第三十三条 国务院和地方各级人民政府鼓励和支持城市学校教师和高等学校毕业生到农村地区、民族地区从事义务教育工作。

国家鼓励高等学校毕业生以志愿者的方式到农村地区、民族地区缺乏教师的学校任教。县级人民政府教育行政部门依法认定其教师资格，其任教时间计入工龄。

第五章 教育教学

第三十四条 教育教学工作应当符合教育规律和学生身心发展特点，面向全体学生，教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展。

第三十五条 国务院教育行政部门根据适龄儿童、少年身心发展的状况和实际情况，确定教学制度、教育教学内容和课程设置，改革考试制度，并改进高级中等学校招生办法，推进实施素质教育。

学校和教师按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证达到国家规定的基本质量要求。

国家鼓励学校和教师采用启发式教育等教育教学方法，提高教育教学质量。

第三十六条 学校应当把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

第三十七条 学校应当保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。社会公共文化体育设施应当为学校开展课外活动提供便利。

第三十八条 教科书根据国家教育方针和课程标准编写，内容力求精简，精选必备的基础知识、基本技能，经济实用，保证质量。

国家机关工作人员和教科书审查人员，不得参与或者变相参与教科书的编写工作。

第三十九条 国家实行教科书审定制度。教科书的审定办法由国务院教育行政部门规定。未经审定的教科书，不得出版、选用。

第四十条 教科书由国务院价格行政部门会同出版行政部门按照微利原则确定基准价。省、自治区、直辖市人民政府价格行政部门会同出版行政部门按照基准价确定零售价。

第四十一条 国家鼓励教科书循环使用。

第六章 经费保障

第四十二条 国家将义务教育全面纳入财政保障范围，义务教育经费由国务院和地方各

级人民政府依照本法规定予以保障。

国务院和地方各级人民政府将义务教育经费纳入财政预算,按照教职工编制标准、工资标准和学校建设标准、学生人均公用经费标准等,及时足额拨付义务教育经费,确保学校的正常运转和校舍安全,确保教职工工资按照规定发放。

国务院和地方各级人民政府用于实施义务教育财政拨款的增长比例应当高于财政经常性收入的增长比例,保证按照在校学生人数平均的义务教育费用逐步增长,保证教职工工资和学生人均公用经费逐步增长。

第四十三条 学校的学生人均公用经费基本标准由国务院财政部门会同教育行政部门制定,并根据经济和社会发展状况适时调整。制定、调整学生人均公用经费基本标准,应当满足教育教学基本需要。

省、自治区、直辖市人民政府可以根据本行政区域的实际情况,制定不低于国家标准的学校学生人均公用经费标准。

特殊教育学校(班)学生人均公用经费标准应当高于普通学校学生人均公用经费标准。

第四十四条 义务教育经费投入实行国务院和地方各级人民政府根据职责共同负担,省、自治区、直辖市人民政府负责统筹落实的体制。农村义务教育所需经费,由各级人民政府根据国务院的规定分项目、按比例分担。

各级人民政府对家庭经济困难的适龄儿童、少年免费提供教科书并补助寄宿生生活费。

义务教育经费保障的具体办法由国务院规定。

第四十五条 地方各级人民政府在财政预算中将义务教育经费单列。

县级人民政府编制预算,除向农村地区学校和薄弱学校倾斜外,应当均衡安排义务教育经费。

第四十六条 国务院和省、自治区、直辖市人民政府规范财政转移支付制度,加大一般性转移支付规模和规范义务教育专项转移支付,支持和引导地方各级人民政府增加对义务教育的投入。地方各级人民政府确保将上级人民政府的义务教育转移支付资金按照规定用于义务教育。

第四十七条 国务院和县级以上地方人民政府根据实际需要,设立专项资金,扶持农村地区、民族地区实施义务教育。

第四十八条 国家鼓励社会组织和个人向义务教育捐赠,鼓励按照国家有关基金会管理的规定设立义务教育基金。

第四十九条 义务教育经费严格按照预算规定用于义务教育;任何组织和个人不得侵占、挪用义务教育经费,不得向学校非法收取或者摊派费用。

第五十条 县级以上人民政府建立健全义务教育经费的审计监督和统计公告制度。

第七章 法律责任

第五十一条 国务院有关部门和地方各级人民政府违反本法第六章的规定,未履行对义务教育经费保障职责的,由国务院或者上级地方人民政府责令限期改正;情节严重的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。

第五十二条 县级以上地方人民政府有下列情形之一的,由上级人民政府责令限期改正;情节严重的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分:

- (一)未按照国家有关规定制定、调整学校的设置规划的;
- (二)学校建设不符合国家规定的办学标准、选址要求和建设标准的;
- (三)未定期对学校校舍安全进行检查,并及时维修、改造的;
- (四)未依照本法规定均衡安排义务教育经费的。

第五十三条 县级以上人民政府或者其教育行政部门有下列情形之一的,由上级人民政

府或者其教育行政部门责令限期改正、通报批评；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分：

- （一）将学校分为**重点学校**和**非重点学校**的；
- （二）改变或者变相改变公办学校性质的。

县级人民政府教育行政部门或者乡镇人民政府未采取措施组织适龄儿童、少年入学或者防止辍学的，依照前款规定追究法律责任。

第五十四条 有下列情形之一的，由上级人民政府或者上级人民政府教育行政部门、财政部门、价格行政部门和审计机关根据职责分工责令限期改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：

- （一）侵占、挪用义务教育经费的；
- （二）向学校非法收取或者摊派费用的。

第五十五条 学校或者教师在义务教育工作中违反教育法、教师法规定的，依照教育法、教师法的有关规定处罚。

第五十六条 学校违反国家规定收取费用的，由县级人民政府教育行政部门责令退还所收费用；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

学校以向学生推销或者变相推销商品、服务等方式谋取利益的，由县级人民政府教育行政部门给予通报批评；有违法所得的，没收违法所得；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

国家机关工作人员和教科书审查人员参与或者变相参与教科书编写的，由县级以上人民政府或者其教育行政部门根据职责权限责令限期改正，依法给予行政处分；有违法所得的，没收违法所得。

第五十七条 学校有下列情形之一的，由县级人民政府教育行政部门责令限期改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：

- （一）拒绝接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读的；
- （二）分设重点班和非重点班的；
- （三）违反本法规定开除学生的；
- （四）选用未经审定的教科书的。

第五十八条 适龄儿童、少年的父母或者其他法定监护人无正当理由未依照本法规定送适龄儿童、少年入学接受义务教育的，由当地乡镇人民政府或者县级人民政府教育行政部门给予批评教育，责令限期改正。

第五十九条 有下列情形之一的，依照有关法律、行政法规的规定予以处罚：

- （一）胁迫或者诱骗应当接受义务教育的适龄儿童、少年失学、辍学的；
- （二）非法招用应当接受义务教育的适龄儿童、少年的；
- （三）出版未经依法审定的教科书的。

第六十条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八章 附则

第六十一条 对接受义务教育的适龄儿童、少年不收杂费的实施步骤，由国务院规定。

第六十二条 社会组织或者个人依法举办的民办学校实施义务教育的，依照民办教育促进法有关规定执行；民办教育促进法未作规定的，适用本法。

第六十三条 本法自**2006年9月1日起施行**。

中华人民共和国教师法

《中华人民共和国教师法》已由中华人民共和国第八届全国人民代表大会常务委员会第四次会议于1993年10月31日通过，现予公布，自1994年1月1日起施行。

中华人民共和国主席 江泽民

1993年10月31日

第一章 总则

第一条 为了保障教师的合法权益，建设具有良好思想品德修养和业务素质的教师队伍，促进社会主义教育事业的发展，制定本法。

第二条 本法适用于在各级各类学校和其他教育机构中专门从事教育教学工作的教师。

第三条 教师是履行教育教学职责的专业人员，承担教书育人，培养社会主义事业建设者和接班人、提高民族素质的使命。教师应当忠诚于人民的教育事业。

第四条 各级人民政府应当采取措施，加强教师的思想政治教育和业务培训，改善教师的工作条件和生活条件，保障教师的合法权益，提高教师的社会地位。

全社会都应当尊重教师。

第五条 国务院教育行政部门主管全国的教师工作。

国务院有关部门在各自职权范围内负责有关的教师工作。

学校和其他教育机构根据国家规定，自主进行教师管理工作。

第六条 每年九月十日为教师节。

第二章 权利和义务

第七条 教师享有下列权利：

- (一) 进行教育教学活动，开展教育教学改革和实验；
- (二) 从事科学研究、学术交流，参加专业的学术团体，在学术活动中充分发表意见；
- (三) 指导学生的学习和发展，评定学生的品行和学业成绩；
- (四) 按时获取工资报酬，享受国家规定的福利待遇以及寒暑假期的带薪休假；
- (五) 对学校教育教学、管理工作和教育行政部门的工作提出意见和建议，通过教职工代表大会或者其他形式，参与学校的民主管理；
- (六) 参加进修或者其他方式的培训。

第八条 教师应当履行下列义务：

- (一) 遵守宪法、法律和职业道德，为人师表；
- (二) 贯彻国家的教育方针，遵守规章制度，执行学校的教学计划，履行教师聘约，完成教育教学工作任务；
- (三) 对学生进行宪法所确定的基本原则的教育和爱国主义、民族团结的教育，法制教育以及思想品德、文化、科学技术教育，组织、带领学生开展有益的社会活动；
- (四) 关心、爱护全体学生，尊重学生人格，促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展；
- (五) 制止有害于学生的行为或者其他侵犯学生合法权益的行为，批评和抵制有害于学生健康成长的现象；

(六) 不断提高思想政治觉悟和教育教学业务水平。

第九条 为保障教师完成教育教学任务，各级人民政府、教育行政部门、有关部门、学校和其他教育机构应当履行下列职责：

- (一) 提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备；
- (二) 提供必需的图书、资料及其他教育教学用品；
- (三) 对教师在教育教学、科学研究中的创造性工作给以鼓励和帮助；
- (四) 支持教师制止有害于学生的行为或者其他侵犯学生合法权益的行为。

第三章 资格和任用

第十条 国家实行教师资格制度。

中国公民凡遵守宪法和法律，热爱教育事业，具有良好的思想品德，具备本法规定的学历或者经国家教师资格考试合格，有教育教学能力，经认定合格的，可以取得教师资格。

第十一条 取得教师资格应当具备的相应学历是：

- (一) 取得幼儿园教师资格，应当具备幼儿师范学校毕业及其以上学历；
- (二) 取得小学教师资格，应当具备中等师范学校毕业及其以上学历；
- (三) 取得初级中学教师，初级职业学校文化、专业课教师资格，应当具备高等师范专科学校或者其他大学专科毕业及其以上学历；
- (四) 取得高级中学教师资格和中等专业学校、技工学校、职业高中文化课、专业课教师资格，应当具备高等师范院校本科或者其他大学本科毕业及其以上学历；取得中等专业学校、技工学校和职业高中学生实习指导教师资格应当具备的学历，由国务院教育行政部门规定；
- (五) 取得高等学校教师资格，应当具备研究生或者大学本科毕业学历；
- (六) 取得成人教育教师资格，应当按照成人教育的层次、类别，分别具备高等、中等学校毕业及其以上学历。

不具备本法规定的教师资格学历的公民，申请获取教师资格，必须通过国家教师资格考试。国家教师资格考试制度由国务院规定。

第十二条 本法实施前已经在学校或者其他教育机构中任教的教师，未具备本法规定学历的，由国务院教育行政部门规定教师资格过渡办法。

第十三条 中小学教师资格由县级以上地方人民政府教育行政部门认定。中等专业学校、技工学校的教师资格由县级以上地方人民政府教育行政部门组织有关主管部门认定。普通高等学校的教师资格由国务院或者省、自治区、直辖市教育行政部门或者由其委托的学校认定。

具备本法规定的学历或者经国家教师资格考试合格的公民，要求有关部门认定其教师资格的，有关部门应当依照本法规定的条件予以认定。

取得教师资格的人员首次任教时，应当有试用期。

第十四条 受到剥夺政治权利或者故意犯罪受到有期徒刑以上刑事处罚的，不能取得教师资格；已经取得教师资格的，丧失教师资格。

第十五条 各级师范学校毕业生，应当按照国家有关规定从事教育教学工作。

国家鼓励非师范高等学校毕业生到中小学或者职业学校任教。

第十六条 国家实行教师职务制度，具体办法由国务院规定。

第十七条 学校和其他教育机构应当逐步实行教师聘任制。教师的聘任应当遵循双方地位平等的原则，由学位和教师签订聘任合同，明确规定双方的权利、义务和责任。

实施教师聘任制的步骤、办法由国务院教育行政部门规定。

第四章 培养和培训

第十八条 各级人民政府和有关部门应当办好师范教育，并采取措施，鼓励优秀青年进入各级师范学校学习。各级教师进修学校承担培训中小学教师的任务。非师范学校应当承担培养和培训中小学教师的任务。

各级师范学校学生享受专业奖学金。

第十九条 各级人民政府教育行政部门、学校主管部门和学校应当制定教师培训规划，对教师进行多种形式的思想政治、业务培训。

第二十条 国家机关、企业事业单位和其他社会组织应当为教师的社会调查和社会实践提供方便，给予协助。

第二十一条 各级人民政府应当采取措施，为少数民族地区和边远贫困地区培养、培训教师。

第五章 考核

第二十二条 学校或者其他教育机构应当对教师的政治思想、业务水平、工作态度和工作成绩进行考核。

教育行政部门对教师的考核工作进行指导、监督。

第二十三条 考核应当客观、公正、准确，充分听取教师本人、其他教师以及学生的意见。

第二十四条 教师考核结果是受聘任教、晋升工资、实施奖惩的依据。

第六章 待遇

第二十五条 教师的平均工资水平应当不低于或者高于国家公务员的平均工资水平，并逐步提高。建立正常晋级增薪制度，具体办法由国务院规定。

第二十六条 中小学教师和职业学校教师享受教龄津贴和其他津贴，具体办法由国务院教育行政部门会同有关部门制定。

第二十七条 地方各级人民政府对教师以及具有中专以上学历的毕业生到少数民族地区和边远贫困地区从事教育教学工作的，应当予以补贴。

第二十八条 地方各级人民政府和国务院有关部门，对城市教师住房的建设、租赁、出售实行优先、优惠。

县、乡两级人民政府应当为农村中小学教师解决住房提供方便。

第二十九条 教师的医疗同当地国家公务员享受同等的待遇；定期对教师进行身体健康检查，并因地制宜安排教师进行休养。

医疗机构应当对当地教师的医疗提供方便。

第三十条 教师退休或者退职后，享受国家规定的退休或者退职待遇。

县级以上地方人民政府可以适当提高长期从事教育教学工作的中小学退休教师的退休金比例。

第三十一条 各级人民政府应当采取措施，改善国家补助、集体支付工资的中小学教师的待遇，逐步做到在工资收入上与国家支付工资的教师同工同酬，具体办法由地方各级人民政府根据本地区的实际情况规定。

第三十二条 社会力量所办学校的教师的待遇，由举办者自行确定并予以保障。

第七章 奖励

第三十三条 教师在教育教学、培养人才、科学研究、教学改革、学校建设、社会服务、勤工俭学等方面成绩优异的，由所在学校予以表彰、奖励。

国务院和地方各级人民政府及其有关部门对有突出贡献的教师，应当予以表彰、奖励。

对有重大贡献的教师，依照国家有关规定授予荣誉称号。

第三十四条 国家支持和鼓励社会组织或者个人向依法成立的奖励教师的基金组织捐助资金，对教师进行奖励。

第八章 法律责任

第三十五条 侮辱、殴打教师的，根据不同情况，分别给予行政处分或者行政处罚；造成损害的，责令赔偿损失；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十六条 对依法提出申诉、控告、检举的教师进行打击报复的，由其所在单位或者上级机关责令改正；情节严重的，可以根据具体情况给予行政处分。

国家工作人员对教师打击报复构成犯罪的，依照刑法第一百四十六条的规定追究刑事责任。

第三十七条 教师有下列情形之一的，由所在学校、其他教育机构或者教育行政部门给予行政处分或者解聘：

- （一）故意不完成教育教学任务给教育教学工作造成损失的；
- （二）体罚学生，经教育不改的；
- （三）品行不良、侮辱学生，影响恶劣的。

教师有前款第（二）项、第（三）项所列情形之一，情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十八条 地方人民政府对违反本法规定，拖欠教师工资或者侵犯教师其他合法权益的，应当责令其限期改正。

违反国家财政制度、财务制度，挪用国家财政用于教育的经费，严重妨碍教育教学工作，拖欠教师工资，损害教师合法权益的，由上级机关责令限期归还被挪用的经费，并对直接责任人员给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十九条 教师对学校或者其他教育机构侵犯其合法权益的，或者对学校或者其他教育机构作出的处理不服的，可以向教育行政部门提出申诉，教育行政部门应当在接到申诉的三十日内，作出处理。

教师认为当地人民政府有关行政部门侵犯其根据本法规定享有的权利的，可以向同级人民政府或者上一级人民政府有关部门提出申诉，同级人民政府或者上一级人民政府有关部门应当作出处理。

第九章 附则

第四十条 本法下列用语的含义是：

- （一）各级各类学校，是指实施学前教育、普通初等教育、普通中等教育、职业教育、普通高等教育以及特殊教育、成人教育的学校。
- （二）其他教育机构，是指少年宫以及地方教研室、电化教育机构等。
- （三）中小学教师，是指幼儿园、特殊教育机构、普通中小学、成人初等中等教育机构、职业中学以及其他教育机构的教师。

第四十一条 学校和其他教育机构中的教育教学辅助人员，其他类型的学校的教师和教育教学辅助人员，可以根据实际情况参照本法的有关规定执行。

军队所属院校的教师和教育教学辅助人员，由中央军事委员会依照本法制定有关规定。

第四十二条 外籍教师的聘任办法由国务院教育行政部门规定。

第四十三条 本法自1994年1月1日起施行

中华人民共和国主席令

第 六十 号

《中华人民共和国未成年人保护法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议于2006年12月29日修订通过，现将修订后的《中华人民共和国未成年人保护法》公布，自2007年6月1日起施行。

中华人民共和国主席 胡锦涛

2006年12月29日

中华人民共和国未成年人保护法

(1991年9月4日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过 2006年12月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议修订)

第一章 总 则

第一条 为了保护未成年人的身心健康，保障未成年人的合法权益，促进未成年人在品德、智力、体质等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人，根据宪法，制定本法。

第二条 本法所称未成年人是指未满十八周岁的公民。

第三条 未成年人享有生存权、发展权、受保护权、参与权等权利，国家根据未成年人身心发展特点给予特殊、优先保护，保障未成年人的合法权益不受侵犯。

未成年人享有受教育权，国家、社会、学校和家庭尊重和保障未成年人的受教育权。

未成年人不分性别、民族、种族、家庭财产状况、宗教信仰等，依法平等地享有权利。

第四条 国家、社会、学校和家庭对未成年人进行理想教育、道德教育、文化教育、纪律和法制教育，进行爱国主义、集体主义和社会主义的教育，提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德，反对资本主义的、封建主义的和其他的腐朽思想的侵蚀。

第五条 保护未成年人的工作，应当遵循下列原则：

- (一) 尊重未成年人的人格尊严；
- (二) 适应未成年人身心发展的规律和特点；
- (三) 教育与保护相结合。

第六条 保护未成年人，是国家机关、武装力量、政党、社会团体、企业事业组织、城乡基层群众性自治组织、未成年人的监护人和其他成年公民的共同责任。

对侵犯未成年人合法权益的行为，任何组织和个人都有权予以劝阻、制止或者向有关部门提出检举或者控告。

国家、社会、学校和家庭应当教育和帮助未成年人维护自己的合法权益，增强自我保护的意识和能力，增强社会责任感。

第七条 中央和地方各级国家机关应当在各自的职责范围内做好未成年人保护工作。

国务院和地方各级人民政府领导有关部门做好未成年人保护工作；将未成年人保护工作纳入国民经济和社会发展规划以及年度计划，相关经费纳入本级政府预算。

国务院和省、自治区、直辖市人民政府采取组织措施，协调有关部门做好未成年人保护工作。具体机构由国务院和省、自治区、直辖市人民政府规定。

第八条 共产主义青年团、妇女联合会、工会、青年联合会、学生联合会、少年先锋队以及其他有关社会团体，协助各级人民政府做好未成年人保护工作，维护未成年人的合法权益。

第九条 各级人民政府和有关部门对保护未成年人有显著成绩的组织和个人，给予表彰和奖励。

第二章 家庭保护

第十条 父母或者其他监护人应当创造良好、和睦的家庭环境，依法履行对未成年人的监护职责和抚养义务。

禁止对未成年人实施家庭暴力，禁止虐待、遗弃未成年人，禁止溺婴和其他残害婴儿的行为，不得歧视女性未成年人或者有残疾的未成年人。

第十一条 父母或者其他监护人应当关注未成年人的生理、心理状况和行为习惯，以健康的思想、良好的品行和适当的方法教育和影响未成年人，引导未成年人进行有益身心健康的活动，预防和制止未成年人吸烟、酗酒、流浪、沉迷网络以及赌博、吸毒、卖淫等行为。

第十二条 父母或者其他监护人应当学习家庭教育知识，正确履行监护职责，抚养教育未成年人。

有关国家机关和社会组织应当为未成年人的父母或者其他监护人提供家庭教育指导。

第十三条 父母或者其他监护人应当尊重未成年人受教育的权利，必须使适龄未成年人依法入学接受并完成义务教育，不得使接受义务教育的未成年人辍学。

第十四条 父母或者其他监护人应当根据未成年人的年龄和智力发展状况，在作出与未成年人权益有关的决定时告知其本人，并听取他们的意见。

第十五条 父母或者其他监护人不得允许或者迫使未成年人结婚，不得为未成年人订立婚约。

第十六条 父母因外出务工或者其他原因不能履行对未成年人监护职责的，应当委托有监护能力的其他成年人代为监护。

第三章 学校保护

第十七条 学校应当全面贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，注重培养未成年学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进未成年学生全面发展。

第十八条 学校应当尊重未成年学生受教育的权利，关心、爱护学生，对品行有缺点、学习有困难的学生，应当耐心教育、帮助，不得歧视，不得违反法律和国家规定开除未成年学生。

第十九条 学校应当根据未成年学生身心发展的特点，对他们进行社会生活指导、心理健康辅导和青春期教育。

第二十条 学校应当与未成年学生的父母或者其他监护人互相配合，保证未成年学生的睡眠、娱乐和体育锻炼时间，不得加重其学习负担。

第二十一条 学校、幼儿园、托儿所的教职员工应当尊重未成年人的人格尊严，不得对未成年人实施体罚、变相体罚或者其他侮辱人格尊严的行为。

第二十二条 学校、幼儿园、托儿所应当建立安全制度，加强对未成年人的安全教育，采取措施保障未成年人的人身安全。

学校、幼儿园、托儿所不得在危及未成年人人身安全、健康的校舍和其他设施、场所中进行教育教学活动。

学校、幼儿园安排未成年人参加集会、文化娱乐、社会实践等集体活动，应当有利于未成年人的健康成长，防止发生人身安全事故。

第二十三条 教育行政等部门和学校、幼儿园、托儿所应当根据需要，制定应对各种灾害、传染性疾病、食物中毒、意外伤害等突发事件的预案，配备相应设施并进行必要的演练，增强未成年人的自我保护意识和能力。

第二十四条 学校对未成年学生在校内或者本校组织的校外活动中发生人身伤害事故的，应当及时救护，妥善处理，并及时向有关主管部门报告。

第二十五条 对于在学校接受教育的有严重不良行为的未成年学生，学校和父母或者其他监护人应当互相配合加以管教；无力管教或者管教无效的，可以按照有关规定将其送专门学校继续接受教育。

依法设置专门学校的地方人民政府应当保障专门学校的办学条件,教育行政部门应当加强对专门学校的管理和指导,有关部门应当给予协助和配合。

专门学校应当对在校就读的未成年学生进行思想教育、文化教育、纪律和法制教育、劳动技术教育和职业教育。

专门学校的教职员工应当关心、爱护、尊重学生,不得歧视、厌弃。

第二十六条 幼儿园应当做好保育、教育工作,促进幼儿在体质、智力、品德等方面和谐发展。

第四章 社会保护

第二十七条 全社会应当树立尊重、保护、教育未成年人的良好风尚,关心、爱护未成年人。

国家鼓励社会团体、企业事业组织以及其他组织和个人,开展多种形式的有利于未成年人健康成长的社会活动。

第二十八条 各级人民政府应当保障未成年人受教育的权利,并采取措施保障家庭经济困难的、残疾的和流动人口中的未成年人等接受义务教育。

第二十九条 各级人民政府应当建立和改善适合未成年人文化生活需要的活动场所和设施,鼓励社会力量兴办适合未成年人的活动场所,并加强管理。

第三十条 爱国主义教育基地、图书馆、青少年宫、儿童活动中心应当对未成年人免费开放;博物馆、纪念馆、科技馆、展览馆、美术馆、文化馆以及影剧院、体育场馆、动物园、公园等场所,应当按照有关规定对未成年人免费或者优惠开放。

第三十一条 县级以上人民政府及其教育行政部门应当采取措施,鼓励和支持中小学校在节假日期间将文化体育设施对未成年人免费或者优惠开放。

社区中的公益性互联网上网服务设施,应当对未成年人免费或者优惠开放,为未成年人提供安全、健康的上网服务。

第三十二条 国家鼓励新闻、出版、信息产业、广播、电影、电视、文艺等单位和作家、艺术家、科学家以及其他公民,创作或者提供有利于未成年人健康成长的作品。出版、制作和传播专门以未成年人为对象的内容健康的图书、报刊、音像制品、电子出版物以及网络信息等,国家给予扶持。

国家鼓励科研机构和科技团体对未成年人开展科学知识普及活动。

第三十三条 国家采取措施,预防未成年人沉迷网络。

国家鼓励研究开发有利于未成年人健康成长的网络产品,推广用于阻止未成年人沉迷网络的新技术。

第三十四条 禁止任何组织、个人制作或者向未成年人出售、出租或者以其他方式传播淫秽、暴力、凶杀、恐怖、赌博等毒害未成年人的图书、报刊、音像制品、电子出版物以及网络信息等。

第三十五条 生产、销售用于未成年人的食品、药品、玩具、用具和游乐设施等,应当符合国家标准或者行业标准,不得有害于未成年人的安全和健康;需要标明注意事项的,应当在显著位置标明。

第三十六条 中小校园周边不得设置营业性歌舞娱乐场所、互联网上网服务营业场所等不适宜未成年人活动的场所。

营业性歌舞娱乐场所、互联网上网服务营业场所等不适宜未成年人活动的场所,不得允许未成年人进入,经营者应当在显著位置设置未成年人禁入标志;对难以判明是否已成年的,应当要求其出示身份证件。

第三十七条 禁止向未成年人出售烟酒,经营者应当在显著位置设置不向未成年人出售烟酒的标志;对难以判明是否已成年的,应当要求其出示身份证件。

任何人不得在中小学校、幼儿园、托儿所的教室、寝室、活动室和其他未成年人集中活动的场所吸烟、饮酒。

第三十八条 任何组织或者个人不得招用未满十六周岁的未成年人,国家另有规定的除外。

任何组织或者个人按照国家有关规定招用已满十六周岁未满十八周岁的未成年人的,应当执行国家在工种、劳动时间、劳动强度和保护措施等方面的规定,不得安排其从事过重、有毒、有害等危害未成年人身心健康的劳动或者危险作业。

第三十九条 任何组织或者个人不得披露未成年人的个人隐私。

对未成年人的信件、日记、电子邮件,任何组织或者个人不得隐匿、毁弃;除因追查犯罪的需要,由公安机关或者人民检察院依法进行检查,或者对无行为能力的未成年人的信件、日记、电子邮件由其父母或者其他监护人代为开拆、查阅外,任何组织或者个人不得开拆、查阅。

第四十条 学校、幼儿园、托儿所和公共场所发生突发事件时,应当优先救护未成年人。

第四十一条 禁止拐卖、绑架、虐待未成年人,禁止对未成年人实施性侵害。

禁止胁迫、诱骗、利用未成年人乞讨或者组织未成年人进行有害其身心健康的表演等活动。

第四十二条 公安机关应当采取有力措施,依法维护校园周边的治安和交通秩序,预防和制止侵害未成年人合法权益的违法犯罪行为。

任何组织或者个人不得扰乱教学秩序,不得侵占、破坏学校、幼儿园、托儿所的场地、房屋和设施。

第四十三条 县级以上人民政府及其民政部门应当根据需要设立救助场所,对流浪乞讨等生活无着未成年人实施救助,承担临时监护责任;公安部门或者其他有关部门应当护送流浪乞讨或者离家出走的未成年人到救助场所,由救助场所予以救助和妥善照顾,并及时通知其父母或者其他监护人领回。

对孤儿、无法查明其父母或者其他监护人的以及其他生活无着的未成年人,由民政部门设立的儿童福利机构收留抚养。

未成年人救助机构、儿童福利机构及其工作人员应当依法履行职责,不得虐待、歧视未成年人;不得在办理收留抚养工作中牟取利益。

第四十四条 卫生部门和学校应当对未成年人进行卫生保健和营养指导,提供必要的卫生保健条件,做好疾病预防工作。

卫生部门应当做好对儿童的预防接种工作,国家免疫规划项目的预防接种实行免费;积极防治儿童常见病、多发病,加强对传染病防治工作的监督管理,加强对幼儿园、托儿所卫生保健的业务指导和监督检查。

第四十五条 地方各级人民政府应当积极发展托幼事业,办好托儿所、幼儿园,支持社会组织和个人依法兴办哺乳室、托儿所、幼儿园。

各级人民政府和有关部门应当采取多种形式,培养和训练幼儿园、托儿所的保教人员,提高其职业道德素质和业务能力。

第四十六条 国家依法保护未成年人的智力成果和荣誉权不受侵犯。

第四十七条 未成年人已经完成规定年限的义务教育不再升学的,政府有关部门和社会团体、企业事业组织应当根据实际情况,对他们进行职业教育,为他们创造劳动就业条件。

第四十八条 居民委员会、村民委员会应当协助有关部门教育和挽救违法犯罪的未成年人,预防和制止侵害未成年人合法权益的违法犯罪行为。

第四十九条 未成年人的合法权益受到侵害的,被侵害人及其监护人或者其他组织和个人有权向有关部门投诉,有关部门应当依法及时处理。

第五章 司法保护

第五十条 公安机关、人民检察院、人民法院以及司法行政部门，应当依法履行职责，在司法活动中保护未成年人的合法权益。

第五十一条 未成年人的合法权益受到侵害，依法向人民法院提起诉讼的，人民法院应当依法及时审理，并适应未成年人生理、心理特点和健康成长的需要，保障未成年人的合法权益。

在司法活动中对需要法律援助或者司法救助的未成年人，法律援助机构或者人民法院应当给予帮助，依法为其提供法律援助或者司法救助。

第五十二条 人民法院审理继承案件，应当依法保护未成年人的继承权和受遗赠权。

人民法院审理离婚案件，涉及未成年子女抚养问题的，应当听取有表达意愿能力的未成年子女的意见，根据保障子女权益的原则和双方具体情况依法处理。

第五十三条 父母或者其他监护人不履行监护职责或者侵害被监护的未成年人的合法权益，经教育不改的，人民法院可以根据有关人员或者有关单位的申请，撤销其监护人的资格，依法另行指定监护人。被撤销监护资格的父母应当依法继续负担抚养费用。

第五十四条 对违法犯罪的未成年人，实行教育、感化、挽救的方针，坚持教育为主、惩罚为辅的原则。

对违法犯罪的未成年人，应当依法从轻、减轻或者免除处罚。

第五十五条 公安机关、人民检察院、人民法院办理未成年人犯罪案件和涉及未成年人权益保护案件，应当照顾未成年人身心发展特点，尊重他们的人格尊严，保障他们的合法权益，并根据需要设立专门机构或者指定专人办理。

第五十六条 公安机关、人民检察院讯问未成年犯罪嫌疑人，询问未成年证人、被害人，应当通知监护人到场。

公安机关、人民检察院、人民法院办理未成年人遭受性侵害的刑事案件，应当保护被害人的名誉。

第五十七条 对羁押、服刑的未成年人，应当与成年人分别关押。

羁押、服刑的未成年人没有完成义务教育的，应当对其进行义务教育。

解除羁押、服刑期满的未成年人的复学、升学、就业不受歧视。

第五十八条 对未成年人犯罪案件，新闻报道、影视节目、公开出版物、网络等不得披露该未成年人的姓名、住所、照片、图像以及可能推断出该未成年人的资料。

第五十九条 对未成年人严重不良行为的矫治与犯罪行为的预防，依照预防未成年人犯罪法的规定执行。

第六章 法律责任

第六十条 违反本法规定，侵害未成年人的合法权益，其他法律、法规已规定行政处罚的，从其规定；造成人身财产损失或者其他损害的，依法承担民事责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六十一条 国家机关及其工作人员不依法履行保护未成年人合法权益的责任，或者侵害未成年人合法权益，或者对提出申诉、控告、检举的人进行打击报复的，由其所在单位或者上级机关责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。

第六十二条 父母或者其他监护人不依法履行监护职责，或者侵害未成年人合法权益的，由其所在单位或者居民委员会、村民委员会予以劝诫、制止；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予行政处罚。

第六十三条 学校、幼儿园、托儿所侵害未成年人合法权益的，由教育行政部门或者其他有关部门责令改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

学校、幼儿园、托儿所教职员工对未成年人实施体罚、变相体罚或者其他侮辱人格行为的，由其所在单位或者上级机关责令改正；情节严重的，依法给予处分。

第六十四条 制作或者向未成年人出售、出租或者以其他方式传播淫秽、暴力、凶杀、恐怖、赌博等图书、报刊、音像制品、电子出版物以及网络信息等的，由主管部门责令改正，依法给予行政处罚。

第六十五条 生产、销售用于未成年人的食品、药品、玩具、用具和游乐设施不符合国家标准或者行业标准，或者没有在显著位置标明注意事项的，由主管部门责令改正，依法给予行政处罚。

第六十六条 在中小校园周边设置营业性歌舞娱乐场所、互联网上网服务营业场所等不适宜未成年人活动的场所的，由主管部门予以关闭，依法给予行政处罚。

营业性歌舞娱乐场所、互联网上网服务营业场所等不适宜未成年人活动的场所允许未成年人进入，或者没有在显著位置设置未成年人禁入标志的，由主管部门责令改正，依法给予行政处罚。

第六十七条 向未成年人出售烟酒，或者没有在显著位置设置不向未成年人出售烟酒标志的，由主管部门责令改正，依法给予行政处罚。

第六十八条 非法招用未满十六周岁的未成年人，或者招用已满十六周岁的未成年人从事过重、有毒、有害等危害未成年人身心健康的劳动或者危险作业的，由劳动保障部门责令改正，处以罚款；情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照。

第六十九条 侵犯未成年人隐私，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予行政处罚。

第七十条 未成年人救助机构、儿童福利机构及其工作人员不依法履行对未成年人的救助保护职责，或者虐待、歧视未成年人，或者在办理收留抚养工作中牟取利益的，由主管部门责令改正，依法给予行政处分。

第七十一条 胁迫、诱骗、利用未成年人乞讨或者组织未成年人进行有害其身心健康的表演等活动的，由公安机关依法给予行政处罚。

第七章 附 则

第七十二条 本法自 2007 年 6 月 1 日起施行。

教师资格条例

第一章 总则

第一条 为了提高教师素质，加强教师队伍建设，依据《中华人民共和国教师法》（以下简称教师法），制定本条例。

第二条 中国公民在各级各类学校和其他教育机构中专门从事教育教学工作，应当依法取得教师资格。

第三条 国务院教育行政部门主管全国教师资格工作。

第二章 教师资格分类与适用

第四条 教师资格分为：

- （一）幼儿园教师资格；
- （二）小学教师资格；
- （三）初级中学教师和初级职业学校文化课、专业课教师资格（以下统称初级中学教师资格）；
- （四）高级中学教师资格；
- （五）中等专业学校、技工学校、职业高级中学文化课、专业课教师资格（以下统称中等职业学校教师资格）；

（六）中等专业学校、技工学校、职业高级中学实习指导教师资格（以下统称中等职业学校实习指导教师资格）；

（七）高等学校教师资格。

成人教育的教师资格，按照成人教育的层次，依照上款规定确定类别。

第五条 取得教师资格的公民，可以在本级及其以下等级的各类学校和其他教育机构担任教师；但是，取得中等职业学校实习指导教师资格的公民只能在中等专业学校、技工学校、职业高级中学或者初级职业学校担任实习指导教师。

高级中学教师资格与中等职业学校教师资格相互通用。

第三章 教师资格条件

第六条 教师资格条件依照教师法第十条第二款的规定执行，其中“有教育教学能力”应当包括符合国家规定的从事教育教学工作的身体条件。

第七条 取得教师资格应当具备的相应学历，依照教师法第十一条的规定执行。

取得中等职业学校实习指导教师资格，应当具备国务院教育行政部门规定的学历，并应当具有相当助理工程师以上专业技术职务或者中级以上工人技术等级。

第四章 教师资格考试

第八条 不具备教师法规定的教师资格学历的公民，申请获得教师资格，应当通过国家举办的或者认可的教师资格考试。

第九条 教师资格考试科目、标准和考试大纲由国务院教育行政部门审定。

教师资格考试试卷的编制、考务工作和考试成绩证明的发放，属于幼儿园、小学、初级中学、高级中学、中等职业学校教师资格考试和中等职业学校实习指导教师资格考试的，由县级以上人民政府教育行政部门组织实施；属于高等学校教师资格考试的，由国务院教育行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门委托的高等学校组织实施。

第十条 幼儿园、小学、初级中学、高级中学、中等职业学校的教师资格考试和中等职业学校实习指导教师资格考试，每年进行一次。

参加前款所列教师资格考试，考试科目全部及格的，发给教师资格考试合格证明；当年考试不及格的科目，可以在下一年度补考；经补考仍有一门或者一门以上科目不及格的，应当重新参加全部考试科目的考试。

第十一条 高等学校教师资格考试根据需要举行。

申请参加高等学校教师资格考试的，应当学有专长，并有两名相关专业的教授或者副教授推荐。

第五章 教师资格认定

第十二条 具备教师法规定的学历或者经教师资格考试合格的公民，可以依照本条例的规定申请认定其教师资格。

第十三条 幼儿园、小学和初级中学教师资格，由申请人户籍所在地或者申请人任教学校所在地的县级人民政府教育行政部门认定。高级中学教师资格，由申请人户籍所在地或者申请人任教学校所在地的县级人民政府教育行政部门审查后，报上一级教育行政部门认定。中等职业学校教师资格和中等职业学校实习指导教师资格，由申请人户籍所在地或者申请人任教学校所在地的县级人民政府教育行政部门审查后，报上一级教育行政部门认定或者组织有关部门认定。

受国务院教育行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门委托的高等学校，负责认定在本校任职的人员和拟聘人员的高等学校教师资格。

在未受国务院教育行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门委托的高等学校任职的人员和拟聘人员的高等学校教师资格，按照学校行政隶属关系，

由国务院教育行政部门认定或者由学校所在地的省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门认定。

第十四条 认定教师资格，应当由本人提出申请。

教育行政部门和受委托的高等学校每年春季、秋季各受理一次教师资格认定申请。具体受理期限由教育行政部门或者受委托的高等学校规定，并以适当形式公布。申请人应当在规定的受理期限内提出申请。

第十五条 申请认定教师资格，应当提交教师资格认定申请表和下列证明或者材料：

- （一）身份证明；
- （二）学历证书或者教师资格考试合格证明；
- （三）教育行政部门或者受委托的高等学校指定的医院出具的体格检查证明；
- （四）户籍所在地的街道办事处、乡人民政府或者工作单位、所毕业的学校对其思想品德、有无犯罪记录等方面情况的鉴定及证明材料。

申请人提交的证明或者材料不全的，教育行政部门或者受委托的高等学校应当及时通知申请人于受理期限终止前补齐。

教师资格认定申请表由国务院教育行政部门统一格式。

第十六条 教育行政部门或者受委托的高等学校在接到公民的教师资格认定申请后，应当对申请人的条件进行审查；对符合认定条件的，应当在受理期限终止之日起 30 日内颁发相应的教师资格证书；对不符合认定条件的，应当在受理期限终止之日起 30 日内将认定结论通知本人。

非师范院校毕业或者教师资格考试合格的公民申请认定幼儿园、小学或者其他教师资格的，应当进行面试和试讲，考察其教育教学能力；根据实际情况和需要，教育行政部门或者受委托的高等学校可以要求申请人补修教育学、心理学等课程。

教师资格证书在全国范围内适用。教师资格证书由国务院教育行政部门统一印制。

第十七条 已取得教师资格的公民拟取得更高等级学校或者其他教育机构教师资格的，应当通过相应的教师资格考试或者取得教师法规定的相应学历，并依照本章规定，经认定合格后，由教育行政部门或者受委托的高等学校颁发相应的教师资格证书。

第六章 罚则

第十八条 依照教师法第十四条的规定丧失教师资格的，不能重新取得教师资格，其教师资格证书由县级以上人民政府教育行政部门收缴。

第十九条 有下列情形之一的，由县级以上人民政府教育行政部门撤销其教师资格：

- （一）弄虚作假、骗取教师资格的；
- （二）品行不良、侮辱学生，影响恶劣的。

被撤销教师资格的，自撤销之日起 5 年内不得重新申请认定教师资格，其教师资格证书由县级以上人民政府教育行政部门收缴。

第二十条 参加教师资格考试有作弊行为的，其考试成绩作废，3 年内不得再次参加教师资格考试。

第二十一条 教师资格考试命题人员和其他有关人员违反保密规定，造成试题、参考答案及评分标准泄露的，依法追究法律责任。

第二十二条 在教师资格认定工作中玩忽职守、徇私舞弊，对教师资格认定工作造成损失的，由教育行政部门依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

任。

第七章 附则

第二十三条 本条例自发布之日起施行。

附：

中华人民共和国国务院令

第 1 8 8 号

现发布《教师资格条例》，自发布之日起施行。

国务院总理 李鹏

一九九五年十二月十二日

(完)

中华人民共和国预防未成年人犯罪法

中华人民共和国主席令第十七号

(1999年6月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过 1999年6月28日中华人民共和国主席令第十七号公布 自1999年11月1日起施行)

第一章 总 则

第一条 为了保障未成年人身心健康，培养未成年人良好品行，有效地预防未成年人犯罪，制定本法。

第二条 预防未成年人犯罪，立足于教育和保护，从小抓起，对未成年人的不良行为及时进行预防和矫治。

第三条 预防未成年人犯罪，在各级人民政府组织领导下，实行综合治理。

政府有关部门、司法机关、人民团体、有关社会团体、学校、家庭、城市居民委员会、农村村民委员会等各方面共同参与，各负其责，做好预防未成年人犯罪工作，为未成年人身心健康发展创造良好的社会环境。

第四条 各级人民政府在预防未成年人犯罪方面的职责是：

(一) 制定预防未成年人犯罪工作的规划；

(二) 组织、协调公安、教育、文化、新闻出版、广播电影电视、工商、民政、司法行政等政府有关部门和其他社会组织进行预防未成年人犯罪工作；

(三) 对本法实施的情况和工作规划的执行情况进行检查；

(四) 总结、推广预防未成年人犯罪工作的经验，树立、表彰先进典型。

第五条 预防未成年人犯罪，应当结合未成年人不同年龄的生理、心理特点，加强青春期教育、心理矫治和预防犯罪对策的研究。

第二章 预防未成年人犯罪的教育

第六条 对未成年人应当加强理想、道德、法制和爱国主义、集体主义、社会主义教育。对于达到义务教育年龄的未成年人，在进行上述教育的同时，应当进行预防犯罪的教育。

预防未成年人犯罪的教育的目的，是增强未成年人的法制观念，使未成年人懂得违法和犯罪行为对个人、家庭、社会造成的危害，违法和犯罪行为应当承担的法律责任，树立遵纪守法和防范违法犯罪的意识。

第七条 教育行政部门、学校应当将预防犯罪的教育作为法制教育的内容纳入学校教育教学计划，结合常见多发的未成年人犯罪，对不同年龄的未成年人进行有针对性的预防犯罪教育。

第八条 司法行政部门、教育行政部门、共产主义青年团、少年先锋队应当结合实际，组织、举办展览会、报告会、演讲会等多种形式的预防未成年人犯罪的法制宣传活动。

学校应当结合实际举办以预防未成年人犯罪的教育为主要内容的活动。教育行政部门应当将预防未成年人犯罪教育的工作效果作为考核学校工作的一项重要内容。

第九条 学校应当聘任从事法制教育的**专职或者兼职**教师。学校根据条件可以聘请**校外法律辅导员**。

第十条 未成年人的父母或者其他监护人对未成年人的法制教育负有直接责任。学校在对学生进行预防犯罪教育时,应当将教育计划告知未成年人的父母或者其他监护人,未成年人的父母或者其他监护人应当结合学校的计划,针对具体情况进行教育。

第十一条 少年宫、青少年活动中心等校外活动场所应当把预防未成年人犯罪的教育作为一项重要的工作内容,开展多种形式的宣传教育活动。

第十二条 对于**已满十六周岁不满十八周岁**准备就业的未成年人,职业教育培训机构、用人单位应当将法律知识和预防犯罪教育纳入职业培训的内容。

第十三条 城市居民委员会、农村村民委员会应当积极开展有针对性的预防未成年人犯罪的法制宣传活动。

第三章 对未成年人不良行为的预防

第十四条 **未成年人的父母或者其他监护人和学校应当教育未成年人不得有下列不良行为:**

- (一)旷课、夜不归宿;
- (二)携带管制刀具;
- (三)打架斗殴、辱骂他人;
- (四)强行向他人索要财物;
- (五)偷窃、故意毁坏财物;
- (六)参与赌博或者变相赌博;
- (七)观看、收听色情、淫秽的音像制品、读物等;
- (八)进入法律、法规规定未成年人不适宜进入的营业性歌舞厅等场所;
- (九)其他严重违背社会公德的不良行为。

第十五条 未成年人的父母或者其他监护人和学校应当教育未成年人不得吸烟、酗酒。任何经营场所不得向未成年人出售烟酒。

第十六条 中小学生**旷课的**,学校应当及时与其父母或者其他监护人取得联系。

未成年人擅自外出夜不归宿的,其父母或者其他监护人、其所在的寄宿制学校应当及时查找,或者向公安机关请求帮助。收留夜不归宿的未成年人的,应当征得其父母或者其他监护人的同意,或者在**二十四小时内**及时通知其父母或者其他监护人、所在学校或者及时向公安机关报告。

第十七条 未成年人的父母或者其他监护人和学校发现未成年人组织或者参加实施不良行为的团伙的,应当及时予以制止。发现该团伙有违法犯罪行为的,应当向公安机关报告。

第十八条 未成年人的父母或者其他监护人和学校发现有人教唆、胁迫、引诱未成年人违法犯罪的,应当向公安机关报告。公安机关接到报告后,应当及时依法查处,对未成年人人身安全受到威胁的,应当及时采取有效措施,保护其人身安全。

第十九条 未成年人的父母或者其他监护人,不得让**不满十六周岁**的未成年人脱离监护单独居住。

第二十条 未成年人的父母或者其他监护人对未成年人不得放任不管,不得迫使其离家出走,放弃监护职责。

未成年人离家出走的,其父母或者其他监护人应当及时查找,或者向公安机关请求帮助。

第二十一条 未成年人的父母离异的,离异双方对子女都有教育的义务,任何一方都不得因离异而不履行教育子女的义务。

第二十二条 继父母、养父母对受其抚养教育的未成年继子女、养子女,应当履行本法规定的父母对未成年子女在预防犯罪方面的职责。

第二十三条 学校对有不良行为的未成年人应当加强教育、管理，不得歧视。

第二十四条 教育行政部门、学校应当举办各种形式的**讲座、座谈、培训**等活动，针对未成年人不同时期的生理、心理特点，介绍良好有效的教育方法，指导教师、未成年人的父母和其他监护人有效地防止、矫治未成年人的不良行为。

第二十五条 对于教唆、胁迫、引诱未成年人实施不良行为或者品行不良，影响恶劣，不适宜在学校工作的教职员工，教育行政部门、学校应当予以解聘或者辞退；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十六条 禁止在中小学校附近开办营业性歌舞厅、营业性电子游戏场所以及其他未成年人不适宜进入的场所。禁止开办上述场所的具体范围由省、自治区、直辖市人民政府规定。

对本法施行前已在中小学校附近开办上述场所的，应当**限期迁移或者停业**。

第二十七条 公安机关应当加强中小学校周围环境的治安管理，及时制止、处理中小学校周围发生的违法犯罪行为。城市居民委员会、农村村民委员会应当协助公安机关做好维护中小学校周围治安的工作。

第二十八条 公安派出所、城市居民委员会、农村村民委员会应当掌握本辖区内暂住人口中未成年人的就学、就业情况。对于暂住人口中未成年人实施不良行为的，应当督促其父母或者其他监护人进行有效的教育、制止。

第二十九条 任何人不得教唆、胁迫、引诱未成年人实施本法规定的不良行为，或者为未成年人实施不良行为提供条件。

第三十条 以未成年人为对象的出版物，不得含有诱发未成年人违法犯罪的内容，不得含有渲染暴力、色情、赌博、恐怖活动等危害未成年人身心健康的内容。

第三十一条 任何单位和个人不得向未成年人出售、出租含有诱发未成年人违法犯罪以及渲染暴力、色情、赌博、恐怖活动等危害未成年人身心健康内容的读物、音像制品或者电子出版物。

任何单位和个人不得利用通讯、计算机网络等方式提供前款规定的危害未成年人身心健康的内容及其信息。

第三十二条 广播、电影、电视、戏剧节目，不得有渲染暴力、色情、赌博、恐怖活动等危害未成年人身心健康的内容。

广播电影电视行政部门、文化行政部门必须加强对广播、电影、电视、戏剧节目以及各类演播场所的管理。

第三十三条 营业性歌舞厅以及其他未成年人不适宜进入的场所，应当设置明显的未成年人禁止进入标志，不得允许未成年人进入。

营业性电子游戏场所在国家法定节假日外，不得允许未成年人进入，并应当设置明显的未成年人禁止进入标志。

对于难以判明是否已成年的，上述场所的工作人员可以要求其出示身份证件。

第四章 对未成年人严重不良行为的矫治

第三十四条 本法所称“严重不良行为”，是指下列严重危害社会，**尚不够刑事处罚的违法行为**：

- （一）纠集他人结伙滋事，扰乱治安；
- （二）携带管制刀具，屡教不改；
- （三）多次拦截殴打他人或者强行索要他人财物；
- （四）传播淫秽的读物或者音像制品等；
- （五）进行淫乱或者色情、卖淫活动；
- （六）多次偷窃；

(七) 参与赌博，屡教不改；

(八) 吸食、注射毒品；

(九) 其他严重危害社会的行为。

第三十五条 对未成年人实施本法规定的严重不良行为的，应当及时予以制止。

对有本法规定严重不良行为的未成年人，其父母或者其他监护人和学校应当相互配合，采取措施严加管教，也可以送工读学校进行矫治和接受教育。

对未成年人送工读学校进行矫治和接受教育，应当由其父母或者其他监护人，或者原所在学校提出申请，经教育行政部门批准。

第三十六条 工读学校对就读的未成年人应当严格管理和教育。工读学校除按照义务教育法的要求，在课程设置上与普通学校相同外，应当加强法制教育的内容，针对未成年人严重不良行为产生的原因以及有严重不良行为的未成年人的心理特点，开展矫治工作。

家庭、学校应当关心、爱护在工读学校就读的未成年人，尊重他们的人格尊严，不得体罚、虐待和歧视。工读学校毕业的未成年人在升学、就业等方面，同普通学校毕业的学生享有同等的权利，任何单位和个人不得歧视。

第三十七条 未成年人有本法规定严重不良行为，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法予以治安处罚。因不满十四周岁或者情节特别轻微免于处罚的，可以予以训诫。

第三十八条 未成年人因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的父母或者其他监护人严加管教；在必要的时候，也可以由政府依法收容教养。

第三十九条 未成年人在被收容教养期间，执行机关应当保证其继续接受文化知识、法律知识或者职业技术教育；对没有完成义务教育的未成年人，执行机关应当保证其继续接受义务教育。

解除收容教养、劳动教养的未成年人，在复学、升学、就业等方面与其他未成年人享有同等权利，任何单位和个人不得歧视。

第五章 未成年人对犯罪的自我防范

第四十条 未成年人应当遵守法律、法规及社会公共道德规范，树立自尊、自律、自强意识，增强辨别是非和自我保护的能力，自觉抵制各种不良行为及违法犯罪行为的引诱和侵害。

第四十一条 被父母或者其他监护人遗弃、虐待的未成年人，有权向公安机关、民政部门、共产主义青年团、妇女联合会、未成年人保护组织或者学校、城市居民委员会、农村村民委员会请求保护。被请求的上述部门和组织都应当接受，根据情况需要采取救助措施的，应当先采取救助措施。

第四十二条 未成年人发现任何人对自己或者对其他未成年人实施本法第三章规定不得实施的行为或者犯罪行为，可以通过所在学校、其父母或者其他监护人向公安机关或者政府有关主管部门报告，也可以自己向上述机关报告。受理报告的机关应当及时依法查处。

第四十三条 对同犯罪行为作斗争以及举报犯罪行为的未成年人，司法机关、学校、社会应当加强保护，保障其不受打击报复。

第六章 对未成年人重新犯罪的预防

第四十四条 对犯罪的未成年人追究刑事责任，实行教育、感化、挽救方针，坚持教育为主、惩罚为辅的原则。

司法机关办理未成年人犯罪案件，应当保障未成年人行使其诉讼权利，保障未成年人得到法律帮助，并根据未成年人的生理、心理特点和犯罪的情况，有针对性地进行法制教育。

对于被采取刑事强制措施未成年学生，在人民法院的判决生效以前，不得取消其学籍。

第四十五条 人民法院审判未成年人犯罪的刑事案件，应当由熟悉未成年人心身特点的审判员或者审判员和人民陪审员依法组成少年法庭进行。

对于已满十四周岁不满十六周岁未成年人犯罪的案件，一律不公开审理。已满十六周岁不满十八周岁未成年人犯罪的案件，一般也不公开审理。

对未成年人犯罪案件，新闻报道、影视节目、公开出版物不得披露该未成年人的姓名、住所、照片及可能推断出该未成年人的资料。

第四十六条 对被拘留、逮捕和执行刑罚的未成年人与成年人应当分别关押、分别管理、分别教育。未成年犯在被执行刑罚期间，执行机关应当加强对未成年犯的法制教育，对未成年犯进行职业技术教育。对没有完成义务教育的未成年犯，执行机关应当**保证其继续接受义务教育**。

第四十七条 未成年人的父母或者其他监护人和学校、城市居民委员会、农村村民委员会，对因不满十六周岁而不予刑事处罚、免于刑事处罚的未成年人，或者被判处非监禁刑罚、被判处刑罚宣告缓刑、被假释的未成年人，应当采取有效的帮教措施，协助司法机关做好对未成年人的教育、挽救工作。

城市居民委员会、农村村民委员会可以聘请思想品德优秀，作风正派，热心未成年人教育工作的离退休人员或者其他人员协助做好对前款规定的未成年人的教育、挽救工作。

第四十八条 依法免于刑事处罚、判处非监禁刑罚、判处刑罚宣告缓刑、假释或者刑罚执行完毕的未成年人，在复学、升学、就业等方面与其他未成年人享有同等权利，任何单位和个人不得歧视。

第七章 法律责任

第四十九条 未成年人的父母或者其他监护人不履行监护职责，放任未成年人有本法规定的不良行为或者严重不良行为的，由公安机关对未成年人的父母或者其他监护人**予以训诫，责令其严加管教**。

第五十条 未成年人的父母或者其他监护人违反本法第十九条的规定，让不满十六周岁的未成年人脱离监护单独居住的，由公安机关对未成年人的父母或者其他监护人**予以训诫，责令其立即改正**。

第五十一条 公安机关的工作人员违反本法第十八条的规定，接到报告后，不及时查处或者采取有效措施，严重不负责任的，予以行政处分；造成严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五十二条 违反本法第三十条的规定，出版含有诱发未成年人违法犯罪以及渲染暴力、色情、赌博、恐怖活动等危害未成年人身心健康内容的出版物的，由出版行政部门没收出版物和违法所得，并处违法所得三倍以上十倍以下罚款；情节严重的，没收出版物和违法所得，并责令停业整顿或者吊销许可证。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以罚款。

制作、复制宣扬淫秽内容的未成年人出版物，或者向未成年人出售、出租、传播宣扬淫秽内容的出版物的，依法予以治安处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五十三条 违反本法第三十一条的规定，向未成年人出售、出租含有诱发未成年人违法犯罪以及渲染暴力、色情、赌博、恐怖活动等危害未成年人身心健康内容的读物、音像制品、电子出版物的，或者利用通讯、计算机网络等方式提供上述危害未成年人身心健康内容及其信息的，没收读物、音像制品、电子出版物和违法所得，由政府有关主管部门处以罚款。

单位有前款行为的，没收读物、音像制品、电子出版物和违法所得，处以罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以罚款。

第五十四条 影剧院、录像厅等各类演播场所，放映或者演出渲染暴力、色情、赌博、恐怖活动等危害未成年人身心健康的节目的，由政府有关主管部门没收违法播放的音像制品和违法所得，处以罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以罚款；情节严重的，责令停业整顿或者由工商行政部门吊销营业执照。

第五十五条 营业性歌舞厅以及其他未成年人不适宜进入的场所、营业性电子游戏场所，违反本法第三十三条的规定，不设置明显的未成年人禁止进入标志，或者允许未成年人进入的，由文化行政部门责令改正、给予警告、责令停业整顿、没收违法所得，处以罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以罚款；情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照。

第五十六条 教唆、胁迫、引诱未成年人实施本法规定的不良行为、严重不良行为，或者为未成年人实施不良行为、严重不良行为提供条件，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法予以治安处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八章 附 则

第五十七条 本法自 1999 年 11 月 1 日起施行

中小学教师职业道德规范

(2008 年修订)

一、**爱国守法**。热爱祖国，热爱人民，拥护中国共产党领导，拥护社会主义。全面贯彻国家教育方针，自觉遵守教育法律法规，依法履行教师职责权利。不得有违背党和国家方针政策的言行。

二、**爱岗敬业**。忠诚于人民教育事业，志存高远，勤恳敬业，甘为人梯，乐于奉献。对工作高度负责，认真备课上课，认真批改作业，认真辅导学生。不得敷衍塞责。

三、**关爱学生**。关心爱护全体学生，尊重学生人格，平等公正对待学生。对学生严慈相济，做学生良师益友。保护学生安全，关心学生健康，维护学生权益。不讽刺、挖苦、歧视学生，不体罚或变相体罚学生。

四、**教书育人**。遵循教育规律，实施素质教育。循循善诱，诲人不倦，因材施教。培养学生良好品行，激发学生创新精神，促进学生全面发展。不以分数作为评价学生的唯一标准。

五、**为人师表**。坚守高尚情操，知荣明耻，严于律己，以身作则。衣着得体，语言规范，举止文明。关心集体，团结协作，尊重同事，尊重家长。作风正派，廉洁奉公。自觉抵制有偿家教，不利用职务之便谋取私利。

六、**终身学习**。崇尚科学精神，树立终身学习理念，拓宽知识视野，更新知识结构。潜心钻研业务，勇于探索创新，不断提高专业素养和教育教学水平。

练习题

一、填空题

1. 教育法是调整各级各类_____的法律规范的总称。
2. 教育法规定国家保护教师的_____，改善教师的工作条件和生活条件，提高教师的社会地位。
3. 教师主要通过_____形式参与学校的民主管理。
4. 依法治校是_____的要求，也是落实学校办学自主权、提高管理效率、保护有关法律关系主体合法权益的需求。
5. 教师的平均工资水平应当_____国家公务员的平均工资水平，并逐步提高。
6. 中国公民在各级各类学校和其他教育机构中专门从事教育教学工作，应当依法取得_____。
7. 《教师法》规定，教师是履行_____职责的专业人员。
8. 学校依法对学生的人身安全承担_____责任。
9. 《教师法》明确规定实行教师资格制度、教师职务制度和教师_____制度，从而奠定了教师任用与管理的新机制，构成了教师管理法律制度的核心。
10. 在我国，教师节是每年的_____日。

二、单项选择题（共 10 题，每题只有一个正确选项，每题 2 分，共 20 分）

1. 根据法律的规定，我国义务教育学校的内部管理体制为（ ）。
A、教师负责制 B、校务委员会负责制 C、家长委员会负责制 D、校长负责制
2. 教师资格证书的适用的地域范围是：（ ）。
A. 在全国范围适用 B. 只在本地地区适用 C. 只在本校适用 D. 在外国也适用
3. 中华人民共和国公民有受教育的（ ）。
A. 权利 B. 义务 C. 权利和义务 D. 权力
4. 学校不履行法律法规规定的义务，情节严重或者造成严重后果，根据有关法律规定，（ ）要承担相应的法律责任。
A. 校长 B. 学校负责人 C. 有关直接负责人 D. 学校负责人和有关直接负责人
5. 教师认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益，应当自知道具体行政行为之日起（ ）日内提起行政复议申请，法律、法规规定超过此时限的除外。
A. 15 B. 20 C. 30 D. 60
6. （ ）-是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。
A. 义务教育 B. 中等教育 C. 职业教育 D. 高等教育
7. 在学生伤害事故处理中，学校责任适用的归责原则是：（ ）
A. 过错责任原则 B. 无过错责任原则 C. 严格责任原则 D. 公平原则
8. 学校（ ）聘用曾经因故意犯罪被依法剥夺政治权利的人担任工作人员。
A. 可以 B. 不得 C. 特殊情况可以 D. 经批准可以
9. 教师对学校或者其他教育机构侵犯其合法权益的，或者对学校或者其他教育机构作出的处理不服的，可以向教育行政部门提出申诉，教育行政部门应当在接到申诉的次日起（ ）内作出处理。
A. 15 日 B. 20 日 C. 30 日 D. 60 日
10. 侵占学校及其他教育机构校舍、场地及其他财产的，依法承担-C 。
A. 行政责任 B. 刑事责任 C. 民事责任 D. AB 两种责任

三、多项选择题（共 10 题，每题有两个以上正确选项，每题 2 分，共 20 分）

1. 教师法律救济的途径是指教师认为其权益受到损害时，请求解决或补偿的渠道或方式。一般可分为：（ ）
A. 司法救济 B. 行政救济 C. 社会救济 D. 自力救济
2. 以下哪些处罚种类属于教育行政处罚：（ ）。
A. 警告、罚款 B. 责令停止招生 C. 撤销教师资格 D. 吊销办学许可证
3. 李某是一名教师，可以行使的权利有：（ ）
A、通过教职工代表大会或者其他形式，参与学校的民主管理 B、参加进修或者其他方式的培训。
C、在寒暑假带薪休假 D、责令上课不遵守纪律的学生离开教室
4. 学生伤害事故的处理途径有：（ ）
A. 自行协商解决； B. 申请调解； C. 伤害事故的赔偿； D. 不予理睬
5. 根据现有教育法律、法规规定，可以依法提起学生行政申诉的对象和内容包括：（ ）
A. 对学校给予的处分不服的 B. 对学校侵犯其合法财产权的
C. 对学校侵犯其人身权的 D. 对学校侵犯其知识产权的
6. 我国教育法规定的在校学生的权利有：（ ）
A、参加教育教学活动权 B、获得资助权 C、获得公正评价权 D、申诉、诉讼权
7. 学校作为法人的主要特点：（ ）

A. 公益性 B. 民事活动范围的有限性 C. 财产的受限性 D. 盈利性

8. 为保障教师完成教学任务, 保证教师权利的实现, 各级政府、有关部门、学校应当履行的职责有: ()

A. 提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备

B. 提供必须的图书、资料及其他教育教学用品

C. 对教师在教育教学、科学研究中的创造性工作给以鼓励和帮助

D. 支持教师制止侵犯学生合法权益的行为

9. 教师有下列情形之一的, 由所在学校、其他教育机构或者教育行政部门给予行政处分或者解聘。 ()

A. 因不可抗力给教育教学工作造成损失的 B. 故意不完成教育教学任务给教育教学工作造成损失的

C. 体罚学生, 经教育不改的 D. 品行不良, 侮辱学生, 影响恶劣的

10. 国家建立统一的义务教育教师职务制度。教师职务分为: ()

A. 初级职务 B. 中级职务 C. 高级职务 D. 特级职务

四、简答题

1、学校应履行哪些义务? 2、教师应当依法履行哪些义务和权力?

3、教育法律原则的具体内容是哪些? 4、学校安全工作的职责有哪些?

5. 我国的基本教育制度有哪些?

五、论述题结合实际,

谈谈如何实施依法治校、构建和谐校园。()

六、案例分析题

小明和小华是 S 小学二年级的学生。一天, 小明和小华在课间休息时玩跷跷板, 小明推了小华一下, 致使小华从跷跷板上掉到水泥地面上摔伤, 共花去医药费 1000 元。

请问: 在这起事故中, 谁应当承担赔偿责任? 为什么?